10 בפברואר 2025

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

("החברה")

דוח הצעת מדף

על פי תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 19 במאי 2024, נושא תאריך 20 במאי 2024 (אסמכתא: 2024-01-051456) ("**תשקיף המדף**" או "**התשקיף**"), ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצעת מדף**"), מתכבדת החברה לפרסם בזאת דוח הצעת מדף להנפקה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**") של ניירות הערך המפורטים בדוח זה להלן ("**דוח הצעת המדף**").

בדוח הצעת המדף תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בתשקיף המדף, אלא אם כן צוין בדוח הצעת המדף אחרת.

1. ניירות הערך המוצעים

אגרות חוב (סדרה ב') המירות למניות החברה ואגרות חוב (סדרה ג') מוצעות בדרך של הרחבת סדרה סחירה בשני מכרזים נפרדים ובלתי תלויים ביניהם (ההזמנות בכל אחד מהמכרזים הינן נפרדות ואינן תלויות או מותנות זו בזו), כמפורט להלן:

1.1. **אגרות החוב (סדרה ב') מספר מכרז: 1198027**

עד 115,554,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ב') של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, המוצעות בדרך של הרחבת סדרה סחירה שנרשמה לראשונה למסחר בבורסה על פי דוח הצעת מדף מיום 18 ביולי 2023 (אסמכתא: 2023-01-082041), אשר פורסם מכוח תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 8 בדצמבר 2020, נושא תאריך 9 בדצמבר 2020, כפי שהוארך ביום 7 בדצמבר 2022 עד ליום 13 בדצמבר 2023 ("**דוח הצעת המדף של סדרות ב' וג'**").

אגרות החוב (סדרה ב') המוצעות על פי דוח הצעת המדף תהיינה ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, בכל יום מסחר החל ממועד רישומן למסחר בבורסה ועד ליום 20 ביוני 2029, באופן שכל 115.1 ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה ב') ניתן להמרה למניה רגילה אחת של החברה; כפוף להתאמות כאמור בסעיף 10 לתנאים הרשומים מעבר לדף שבתוספת הראשונה של שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב'), כהגדרתו בסעיף 1.2 להלן. לפרטים נוספים אודות תנאי ההמרה של אגרות החוב (סדרה ב') ראו סעיף 5.10 לדוח הצעת המדף של סדרות ב' וג'.

1.2. יצוין כי נכון למועד דוח הצעת מדף זה, קיימות במחזור 407,550,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') של החברה. לפרטים בדבר תנאי אגרות החוב (סדרה ב'), ראו סעיף 1 להלן. תנאי אגרות החוב (סדרה ב') המוצעות במסגרת דוח הצעת המדף זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה ב'), כפי שתוארו בדוח הצעת המדף של סדרות ב' וג'. אגרות החוב (סדרה ב') שתונפקנה על פי דוח זה, תהווינה, החל ממועד רישומן למסחר בבורסה, סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב (סדרה ב') הקיימות במחזור, ושטר הנאמנות

של אגרות החוב (סדרה ב'), המצורף כנספח ב' לדוח הצעת המדף של סדרות ב' וג' ("**שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב')**") יחול גם לגבי אגרות החוב (סדרה ב') שתונפקנה על פי דוח הצעת מדף זה.

1.3. הצעת אגרות החוב (סדרה ב') על פי דוח הצעת המדף אינה מובטחות בחיתום.

1.4. על אף האמור בסעיף 1.1 לעיל, החברה מודיעה בזאת כי אם וככל שבמסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה ב') המבוצעת על פי דוח הצעת מדף זה, סך הביקושים יעלה על 92,443,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') ("**הכמות המונפקת לציבור של אגרות חוב (סדרה ב')**") (ההפרש האמור ייקרא להלן: "**הסכום העודף לאגרות החוב (סדרה ב')**"), אזי תחולנה ההוראות שלהלן: (א) החברה תודיע במסגרת הדיווח על תוצאות ההנפקה על גובה הסכום העודף לאגרות החוב (סדרה ב') כאמור ועל סכום ההנפקה שבכוונת החברה להנפיק מכוח דוח הצעת מדף זה; (ב) הנפקת היחידות לציבור בגובה הסכום העודף לאגרות החוב (סדרה ב') (בלבד) לא תבוצע ולא ייגבו כספים מהמזמינים בגין הסכום העודף לאגרות החוב (סדרה ב') (בלבד); (ג) ההקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז לציבור בהתאם להוראות סעיף 2 לדוח הצעת המדף, תבוצע לפי היחס (פרו-ראטה) שבין הכמות המונפקת לציבור של אגרות החוב (סדרה ב') על פי החלטת החברה, לבין הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף או הביקושים שהתקבלו בפועל לאגרות החוב (סדרה ב'), לפי הנמוך. לדוגמה, אם במסגרת המכרז לציבור התקבלו ביקושים המשקפים 115,554,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב'), אזי, לאור החלטת החברה לגייס כמות כוללת של 92,443,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב'), יוקצו לכל מזמין אשר בקשתו הייתה נענית על פי תוצאות המכרז שנערך על פי הוראות סעיף 2 לדוח הצעת המדף, כ-80% מהיקף ההקצאה על פי תוצאות המכרז.

1.5. **<u>אגרות חוב (סדרה ג') מספר מכרז: 1211408</u>**

עד 339,293,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ג') של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, המוצעות בדרך של הרחבת סדרה סחירה שנרשמה לראשונה למסחר בבורסה על פי דוח הצעת המדף של סדרות ב' וג'.

1.6. יצוין כי נכון למועד דוח הצעת מדף זה, קיימות במחזור 558,951,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג') של החברה. לפרטים בדבר תנאי אגרות החוב (סדרה ג'), ראו סעיף 1 להלן. תנאי אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות במסגרת דוח הצעת המדף זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה ג'), כפי שתוארו בדוח הצעת המדף סדרה ג'. אגרות החוב (סדרה ג') שתונפקנה על פי דוח זה, תהווינה, החל ממועד רישומן למסחר בבורסה, סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור, ושטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') המצורף כנספח ב' לדוח הצעת המדף של סדרות ב' וג' ("**שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג')**") יחול גם לגבי אגרות החוב (סדרה ג') שתונפקנה על פי דוח הצעת מדף זה.

1.7. הצעת אגרות החוב (סדרה ג') על פי דוח הצעת המדף אינה מובטחות בחיתום.

1.8. על אף האמור בסעיף 1.5 לעיל, החברה מודיעה בזאת כי אם וככל שבמסגרת הנפקת

אגרות החוב (סדרה ג') המבוצעת על פי דוח הצעת מדף זה, סך הביקושים יעלה על 286,370,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג') ("**הכמות המונפקת לציבור של אגרות חוב (סדרה ג')**", וההפרש האמור ייקרא להלן: "**הסכום העודף לאגרות החוב (סדרה ג')**"), אזי תחולנה ההוראות שלהלן: (א) החברה תודיע במסגרת הדיווח על תוצאות ההנפקה על גובה הסכום העודף לאגרות החוב (סדרה ג') כאמור ועל סכום ההנפקה שבכוונת החברה להנפיק מכוח דוח הצעת מדף זה; (ב) הנפקת היחידות לציבור בגובה הסכום העודף לאגרות החוב (סדרה ג') (בלבד) לא תבוצע ולא ייגבו כספים מהמזמינים בגין הסכום העודף לאגרות החוב (סדרה ג') (בלבד); (ג) ההקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז לציבור בהתאם להוראות סעיף 2 לדוח הצעת המדף, תבוצע לפי היחס (פרו-ראטה) שבין הכמות המונפקת לציבור של אגרות החוב (סדרה ג') על פי החלטת החברה, לבין הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף או הביקושים שהתקבלו בפועל לאגרות החוב (סדרה ג'), לפי הנמוך. לדוגמה, אם במסגרת המכרז לציבור התקבלו ביקושים המשקפים 339,293,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג'), אזי, לאור החלטת החברה לגייס כמות כוללת של 286,370,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג'), יוקצו לכל מזמין אשר בקשתו הייתה נענית על פי תוצאות המכרז שנערך על פי הוראות סעיף 2 לדוח הצעת המדף, כ-84.40% מהיקף ההקצאה על פי תוצאות המכרז.

2. <u>אופן הצעת ניירות הערך</u>

אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב (סדרה ג') מוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה, כאמור בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("**תקנות אופן ההצעה**").

2.1. <u>אופן הצעת אגרות החוב (סדרה ב')</u>

2.1.1. אגרות החוב (סדרה ב') מוצעות לציבור ב-115,554 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר הרכב כל יחידה יכלול 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') ומחירה של כל יחידה לא יפחת ממחיר של 1,065 ש"ח ("**המחיר המזערי ליחידת סדרה ב**").

2.1.2. בקשה לרכישת יחידות שתוגש במסגרת המכרז ואשר המחיר הנקוב בה נמוך מהמחיר המזערי ליחידת סדרה ב', תהיה בטלה ויראו אותה כבקשה שלא הוגשה.

2.1.3. ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד וחלק היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת לא תתקבל.

2.1.4. כל מבקש במסגרת המכרז יהיה רשאי להגיש עד 3 בקשות, במחירים שונים ליחידה, אשר לא יפחתו מהמחיר המזערי ליחידת סדרה ב' ושיהיו נקובים במדרגות של 1 ש"ח, באופן שהמדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין יחידה הינה במחיר של 1,065 ש"ח ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר של 1,066, 1,067, 1,068 וכן הלאה. בקשה שתנקוב במחיר ליחידה שאינו שווה לאחת ממדרגות

המחיר, תעוגל למדרגת המחיר הקרובה כלפי מטה.

2.1.5. עד למועד סגירת רשימת החתימות (כהגדרתו בסעיף 2.3 להלן), רשאי כל מבקש לחזור בו מכל בקשה לרכישת היחידות. החל ממועד סגירת רשימת החתימות ובכפוף לכל דין, הבקשות לרכישת היחידות הן בלתי חוזרות. החל ממועד זה, כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא של אגרות החוב (סדרה ב') שתוקצינה לו עקב היענות לבקשתו, על פי תנאי דוח הצעת המדף.

2.1.6. המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן או בחלקן.

2.2. **<u>אופן הצעת אגרות החוב (סדרה ג')</u>**

2.2.1. אגרות החוב (סדרה ג') מוצעות לציבור ב-339,293 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר הרכב כל יחידה יכלול 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג') ומחירה של כל יחידה לא יפחת ממחיר של 1,053 ש"ח ("**המחיר המזערי ליחידת סדרה ג'**").

2.2.2. בקשה לרכישת יחידות שתוגש במסגרת המכרז ואשר המחיר הנקוב בה נמוך מהמחיר המזערי ליחידת סדרה ג', תהיה בטלה ויראו אותה כבקשה שלא הוגשה.

2.2.3. ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד וחלק היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת לא תתקבל.

2.2.4. כל מבקש במסגרת המכרז יהיה רשאי להגיש עד 3 בקשות, במחירים שונים ליחידה, אשר לא יפחתו מהמחיר המזערי ליחידת סדרה ג' ושיהיו נקובים במדרגות של 1 ש"ח, באופן שהמדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין יחידה הינה במחיר של 1,053 ש"ח ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר של 1,054, 1,055, 1,056 וכן הלאה. בקשה שתנקוב במחיר ליחידה שאינו שווה לאחת ממדרגות המחיר, תעוגל למדרגת המחיר הקרובה כלפי מטה.

2.2.5. עד למועד סגירת רשימת החתימות (כהגדרתו בסעיף 2.3 להלן), רשאי כל מבקש לחזור בו מכל בקשה לרכישת היחידות. החל ממועד סגירת רשימת החתימות ובכפוף לכל דין, הבקשות לרכישת היחידות הן בלתי חוזרות. החל ממועד זה, כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא של אגרות החוב (סדרה ג') שתוקצינה לו עקב

היענות לבקשתו, על פי תנאי דוח הצעת המדף.

2.2.6. המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן או בחלקן.

2.3. התקופה להגשת הזמנות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרזים (הנפרדים) תחל ביום ג', 11 בפברואר 2025, בשעה 9:00 ותסתיים באותו היום בשעה 16:00, אך לא לפני שיחלפו לפחות 7 שעות מתוכן לפחות 5 שעות מסחר בבורסה ממועד פרסום דוח הצעת המדף ("**מועד סגירת רשימת החתימות**").

2.4. לפרטים נוספים בדבר הליכי המכרזים (הנפרדים), פרסום תוצאותיהם, תשלום התמורה בגין היחידות, אופן קביעת מחיר היחידה במכרזים וחלוקת היחידות, ראו **נספח א'** לדוח הצעת המדף.

2.5. רכז ההנפקה יהיה לידר הנפקות (1993) בע"מ, מרחוב הארבעה 21, תל אביב-יפו ("**רכז ההנפקה**").

3. משקיעים מסווגים

3.1. החברה התקשרה בהתקשרות מוקדמת ביחס לחלק מהיחידות המוצעות לציבור עם משקיעים מסווגים[1], לפיה קיבלה החברה התחייבויות מהמשקיעים המסווגים להגשת הזמנות ביחס ליחידות אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב (סדרה ג'), כמפורט להלן.

3.2. התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות אגרות חוב (סדרה ב')

3.2.1. מתוך סך יחידות אגרות החוב (סדרה ב') המוצעות לציבור, ביחס ל-92,443 יחידות (המהוות כ-80% מכלל יחידות אגרות החוב (סדרה ב') המוצעות לציבור), ניתנו התחייבויות מוקדמות לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם מפורטים בסעיף 3.2.23.3.2 להלן, שלפיהן יגישו המשקיעים המסווגים בקשות לרכישת יחידות בכמויות ובמחיר ליחידה שלא יפחתו מהמפורט לצד שמם, בהתאם למפורט בסעיף 3.2.23.3.2 להלן.

3.2.2. כל אחד מהמשקיעים המסווגים, המפורטים להלן, התחייב במסגרת התחייבות מוקדמת לרכישת אגרות החוב (סדרה ב') המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה, להגיש בקשות לרכישת יחידות בכמויות שלא יפחתו מהכמויות המפורטות לצד שמו להלן ובמחיר ליחידה שלא יפחת ממחיר היחידה המפורט לצד שמו, כדלהלן:

---

[1] "**משקיע מסווג**" - כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות אופן ההצעה. כמו כן, על משקיע מסווג להתחייב לרכוש ניירות ערך בהיקף של 800,000 ש"ח לפחות.

	שם המשקיע המסווג	כיצד עונה להגדרת משקיע מסווג	מחיר יחידה (בש"ח)	כמות יחידות
.1	Arbitrage Global LP	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,080	5,500
.2	א-טו-זד פיננסים בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,080	1,250
.3	א.ס ברטמן השקעות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,076	3,000
.4	אי בי אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ	קרן נאמנות	1,074	9,325
.5	איילון קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	1,068	3,790
.6	אלטשולר שחם נץ שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,071	1,000
.7	אמטרין 2 שותפות מוגבלת*	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,080	1,500
.8	אמטרין שותפות מוגבלת*	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,080	1,500
.9	אמטרין שותפות מוגבלת*	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,070	2,000
.10	אנליסט ניהול קופות גמל בע"מ	קופת גמל / קרן פנסיה	1,070	7,145
.11	בסט אינווסט - ילין לפידות	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,071	1,800
.12	ברק קפיטל השקעות 2006 בע"מ*	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,080	3,000
.13	יוניק השקעות ופינטק-שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,076	1,500
.14	יוניק השקעות ופינטק-שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,067	1,500
.15	ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	קופת גמל / קרן פנסיה	1,071	15,000
.16	ילין לפידות עבור לקוחות מנוהלים	מנהל תיקים	1,069	13,033
.17	מ. ארקין (1999) בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,079	1,000
.18	מור גמל ופנסיה בע"מ**	קופת גמל / קרן פנסיה	1,072	2,000
.19	מור גמל ופנסיה בע"מ**	קופת גמל / קרן פנסיה	1,068	4,000
.20	מחוג מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ	קופת גמל / קרן פנסיה	1,071	1,000
.21	פונטיפקס קרן הזדמנויות שותפות מוגבלות	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,071	1,000
.22	פידליטי הון סיכון בע"מ	קרן הון סיכון	1,068	800
.23	קורטקס אסטרטגיות שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,065	10,000
.24	תום אחזקות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,065	800
	סה"כ			**92,443**
	שיעורן מתוך היחידות המוצעות			**80%**

(*) משקיע מסווג הקשור למפיצים (המפורטים בה"ש 2 להלן). בסך הכל ניתנו התחייבויות מוקדמות על ידי משקיעים מסווגים הקשורים למפיצים לרכישת 8,000 יחידות, המהוות כ-9% מסך ההתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים.

(**) בעל עניין בחברה. בסך הכל ניתנו התחייבויות מוקדמות על ידי משקיעים מסווגים שהינם בעלי עניין בחברה לרכישת 6,000 יחידות, המהוות כ-6.5% מסך ההתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים.

3.2.3. קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים ערב פרסום דוח הצעת מדף זה, נעשתה על פי העקרונות הקבועים בתקנות אופן ההצעה.

3.2.4. המשקיעים המסווגים יהיו רשאים להזמין במועד המכרז, יחידות אגרות חוב (סדרה ב') בכמות העולה על זו הנקובה בהתחייבותם המוקדמת, ואולם יחידות עודפות שתוזמנה לא תיחשבנה כהזמנות משקיעים מסווגים לעניין דוח הצעת מדף זה, אלא כהזמנות שהוגשו על ידי הציבור לכל דבר ועניין.

3.2.5. משקיע מסווג יהא רשאי, ביום המכרז, להעלות את מחיר היחידה בו נקב בהתחייבות המוקדמת, על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז ההנפקה, אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה עד למועד סגירת רשימת החתימות.

3.2.6. התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות חברי הבורסה, ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת החתימות, עד השעה 12:00 בצהריים, ותופקד על ידו בחשבון המיוחד הרלוונטי כאמור בסעיף 2 ל**<u>נספח א'</u>** לדוח הצעת המדף.

3.2.7. המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.50% מהתמורה הכוללת בגין יחידות אגרות החוב (סדרה ב'), שביחס אליהן התחייבו להגיש בקשות כמפורט לעיל, המחושבת לפי המחיר המזערי ליחידת סדרה ב'.

3.3. <u>התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות אגרות חוב (סדרה ג')</u>

3.3.1. מתוך סך יחידות אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות לציבור, ביחס ל-286,370 יחידות (המהוות כ-84.40% מכלל יחידות אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות לציבור), ניתנו התחייבויות מוקדמות לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם מפורטים בסעיף 3.3.2 להלן, שלפיהן יגישו המשקיעים המסווגים בקשות לרכישת יחידות בכמויות ובמחיר ליחידה שלא יפחתו מהמפורט לצד שמם, בהתאם למפורט בסעיף 3.3.2 להלן.

3.3.2. כל אחד מהמשקיעים המסווגים, המפורטים להלן, התחייב במסגרת התחייבות מוקדמת לרכישת אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה, להגיש בקשות לרכישת יחידות בכמויות שלא יפחתו מהכמויות המפורטות לצד שמו להלן ובמחיר ליחידה שלא יפחת ממחיר היחידה המפורט לצד שמו, כדלהלן:

	שם המשקיע המסווג	כיצד עונה להגדרת משקיע מסווג	מחיר יחידה (בש"ח)	כמות יחידות
1.	Arbitrage Global LP	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,063	16,500
2.	א-טו-זד פיננסים בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,057	3,000
3.	א.ס ברטמן השקעות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,053	1,377
4.	א.ש טנא השקעות ופיננסים בע"מ	מנהל תיקים	1,057	3,000
5.	א.ש טנא השקעות ופיננסים בע"מ	מנהל תיקים	1,053	1,377
6.	אי בי אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ	קרן נאמנות	1,054	9,725

	שם המשקיע המסווג	כיצד עונה להגדרת משקיע מסווג	מחיר יחידה (בש"ח)	כמות יחידות
.7	איילון קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	1,058	1,000
.8	אייסברג פיננסים ש.מ.	תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג	1,057	5,000
.9	אייסברג פיננסים ש.מ.	תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג	1,055	3,000
.10	אלוהה גלובל אופורטוניטיז ש.מ.	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,058	1,200
.11	אלוהה גלובל אופורטוניטיז ש.מ.	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,053	918
.12	אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	1,053	6,752
.13	אלטשולר שחם נץ שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,056	1,000
.14	אלטשולר שחם נץ שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,053	918
.15	אמטרין 2 שותפות מוגבלת*	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,053	1,148
.16	אמטרין שותפות מוגבלת*	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,053	1,377
.17	בסט אינווסט - ילין לפידות	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,055	1,800
.18	ברק קפיטל השקעות 2006 בע"מ*	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,059	3,000
.19	ברק קפיטל השקעות 2006 בע"מ*	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,053	918
.20	ג'יירו קרן גידור	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,065	3,000
.21	ג'יירו קרן גידור	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,053	918
.22	ג'יירו שמונה	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,065	5,000
.23	ג'יירו שמונה	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,053	1,377
.24	דנבאר פיננסים בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,058	1,000
.25	דנבאר פיננסים בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,057	1,000
.26	דנבאר פיננסים בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,056	1,000
.27	חצבים בונד שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,057	6,000
.28	חצבים בונד שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,056	2,000
.29	חצבים בונד שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,053	918
.30	חצבים לונג שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,053	459
.31	חצבים שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,056	2,000
.32	חצבים שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,053	1,377
.33	יוניק השקעות ופינטק-שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,054	2,500
.34	ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	קופת גמל / קרן פנסיה	1,055	15,000
.35	מגדל קרנות נאמנות בע"מ**	קרן נאמנות	1,055	23,430
.36	מור גמל ופנסיה בע"מ**	קופת גמל / קרן פנסיה	1,056	4,000
.37	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ**	קרן נאמנות	1,059	36,930
.38	מחוג מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ	קופת גמל / קרן פנסיה	1,055	1,000
.39	מיטב ניהול תיקים בע"מ	מנהל תיקים	1,056	3,152
.40	מיטב קרנות נאמנות בע"מ**	קרן נאמנות	1,054	7,300
.41	מיילסטון קפיטל (אי.אר.ג'י.אס) ש.מ.	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,058	11,700

	שם המשקיע המסווג	כיצד עונה להגדרת משקיע מסווג	מחיר יחידה (בש"ח)	כמות יחידות
.42	מיילסטון קפיטל (אי.אר.ג'י.אס) ש.מ.	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,054	2,500
.43	מרתון בית השקעות פ.ב בע"מ	מנהל תיקים	1,054	1,300
.44	סיגמא ניהול קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	1,061	1,000
.45	פונטיפקס קרן הזדמנויות שותפות מוגבלות	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,070	7,000
.46	פונטיפקס קרן הזדמנויות שותפות מוגבלות	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,054	8,000
.47	פידליטי הון סיכון בע"מ	קרן הון סיכון	1,056	1,555
.48	פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ	מנהל תיקים	1,054	3,000
.49	פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ	מנהל תיקים	1,053	2,754
.50	ק.ס.ם מכשירים פיננסיים מסחר בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,062	1,000
.51	קבוצת לג'נדרי בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,056	10,000
.52	קבוצת לג'נדרי בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,053	4,590
.53	קורטקס אסטרטגיות שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,057	15,000
.54	קורטקס אסטרטגיות שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,054	5,000
.55	ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,064	6,600
.56	ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,055	1,000
.57	ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מש"ח	1,054	2,000
.58	שותפות אג"ח קונצרני סחיר - הפניקס עמיתים**	חברת ביטוח	1,054	20,000
	סה"כ			**286,370**
	שיעורן מתוך היחידות המוצעות			**84.40%**

(*) משקיע מסווג הקשור למפיצים (המפורטים בה"ש 2 להלן). בסך הכל ניתנו התחייבויות מוקדמות על ידי משקיעים מסווגים הקשורים למפיצים לרכישת 6,443 יחידות, המהוות כ-2% מסך ההתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים.

(**) בעל עניין בחברה. בסך הכל ניתנו התחייבויות מוקדמות על ידי משקיעים מסווגים שהינם בעלי עניין בחברה לרכישת 91,660 יחידות, המהוות כ-32% מסך ההתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים.

3.3.3. קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים ערב פרסום דוח הצעת מדף זה, נעשתה על פי העקרונות הקבועים בתקנות אופן ההצעה.

3.3.4. המשקיעים המסווגים יהיו רשאים להזמין במועד המכרז, יחידות אגרות חוב (סדרה ג') בכמות העולה על זו הנקובה בהתחייבותם המוקדמת, ואולם יחידות עודפות שתוזמנה לא תיחשבנה כהזמנות משקיעים מסווגים לעניין דוח הצעת מדף זה, אלא כהזמנות שהוגשו על ידי הציבור לכל דבר ועניין.

3.3.5. משקיע מסווג יהא רשאי, ביום המכרז, להעלות את מחיר היחידה בו נקב בהתחייבות המוקדמת, על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז ההנפקה, אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה עד למועד סגירת רשימת החתימות.

3.3.6. התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות חברי הבורסה, ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת החתימות, עד השעה 12:00 בצהריים, ותופקד על ידיו בחשבון המיוחד הרלוונטי כאמור בסעיף 2 ל**<u>נספח א'</u>** לדוח הצעת המדף.

3.3.7. המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.35% מהתמורה הכוללת בגין יחידות אגרות החוב (סדרה ג'), שביחס אליהן התחייבו להגיש בקשות כמפורט לעיל, המחושבת לפי המחיר המזערי ליחידת סדרה ג'.

3.4. <u>הוראות נוספות</u>:

לעניין סעיף 3.4 זה, "**חתימת יתר**" - היחס שבין כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר ליחידה שייקבע במכרז הרלוונטי, לבין הכמות שנותרה לחלוקה, ובלבד שהוא עולה על 1; "**הכמות שנותרה לחלוקה**" - כמות ניירות הערך שהוצעה על פי דוח הצעת המדף, לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שייקבע במכרז הרלוונטי.

על פי תקנות אופן ההצעה, במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים מסווגים, כדלקמן:

(1) לא עלתה חתימת היתר על פי 5 מכמות היחידות שהוצעה לציבור, תוקצה לכל משקיע מסווג 100% מהכמות שהתחייב לרכוש; עלתה חתימת היתר פי 5 מכמות היחידות שהוצעה לציבור, תוקצה לכל משקיע מסווג 50% מהכמות שהתחייב לרכוש.

(2) במקרה שהכמות שנותרה לחלוקה של ניירות הערך מהסדרה הרלוונטית אינה מספיקה להקצאה כאמור בס"ק (1) לעיל, תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה למשקיעים המסווגים לפי חלקה היחסי של כל התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו מחיר ליחידה של הסדרה הרלוונטית.

בכפוף לאמור בסעיף 3.4 זה במקרה של חתימת יתר, בקשות המשקיעים המסווגים שתוגשנה במסגרת המכרז הרלוונטי, תיחשבנה כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לצורך קביעת המחיר האחיד ליחידה, כפי שייקבע במכרז הרלוונטי, ואשר על פיו תיעשה ההקצאה למשקיעים המסווגים.

במקרה שלא תהיה חתימת יתר, הזמנות המשקיעים המסווגים במסגרת המכרז הרלוונטי תיחשבנה כהזמנות שהוגשו על ידי הציבור לעניין חלוקת היחידות למזמינים. היחידות תימכרנה למשקיעים המסווגים במחיר ליחידה הזהה למחיר היחידה שייקבע במכרז הרלוונטי.

4. <u>**פרטים נוספים בקשר עם אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב (סדרה ג') המוצעות על פי דוח הצעת מדף**</u>

4.1 <u>הנאמן של אגרות החוב המוצעות</u>

הנאמן של אגרות החוב (סדרה ב') ושל אגרות החוב (סדרה ג') הוא משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("**הנאמן**"). ביום 18 ביולי 2023 התקשרה החברה עם הנאמן בשטר נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ובשטר נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), אשר מצורפים כ<u>**נספח ב'**</u> וכ<u>**נספח ג'**</u> (בהתאמה) לדוח הצעת המדף של אגרות החוב ב' וג'. פרטי ההתקשרות של הנאמן, למיטב ידיעת החברה למועד דוח הצעת המדף – כתובת: דרך מנחם בגין 48, תל אביב-יפו, טלפון: 03-6374352, פקס: 03-6374344; דואר אלקטרוני: office@mtrust.co.il. איש הקשר מטעם הנאמן הינה רו"ח רמי סבטי.

4.2 <u>תנאי אגרות החוב (סדרה ב')</u>

4.2.1. קרן אגרות החוב (סדרה ב') עומדת לפירעון בשני (2) תשלומים, שישולמו ביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2028 ו-2029, ויהיו, כל אחד, בשיעור של 50% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב (סדרה ב'). תשלום הקרן הראשון לו יהיו זכאים רוכשי אגרות החוב (סדרה ב') על פי דוח הצעת מדף זה יהיה ביום 30 ביוני 2028.

4.2.2. יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ב') נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור 5%. קרן אגרות החוב (סדרה ב') והריבית בגינה לא תהיינה צמודות למדד או למטבע כלשהו.

4.2.3. הריבית תשולם פעמיים בשנה ביום 31 בדצמבר 2023 ובימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2024 עד 2029 (כולל), והתשלום האחרון של הריבית ישולם, ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן, ביום 30 ביוני 2030. תשלומי הריבית ישולמו בעד תקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום הקודם למועד תשלום הריבית הרלוונטי, למעט תשלום הריבית הראשון ששולם ביום 31 בדצמבר 2023 בשיעור של 2.24658%, בגין התקופה שהתחילה ביום המסחר לאחר יום המכרז והסתיימה ביום 30 בדצמבר 2023. תשלום הריבית הראשון לו יהיו זכאים רוכשי אגרות החוב (סדרה ב') על פי דוח הצעת מדף זה יהיה ביום 30 ביוני 2025.

4.2.4. התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב (סדרה ב') ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ביום 24 ביוני – ביחס לתשלום הריבית ו/או הקרן (לפי העניין) המשולם ביום 30 ביוני, וביום 25 בדצמבר – ביחס לתשלום הריבית המשולם ביום 31 בדצמבר (בסעיף 4.2 זה: "**היום הקובע לתשלום**"), פרט לתשלום האחרון של הקרן והריבית, שישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום התשלום ושייעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה ב') לידי החברה ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר שעליו תודיע

החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון. מכל תשלום ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על-פי דין.

4.2.5. בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום, והיום הקובע לתשלום לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

4.2.6. **יובהר, כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), אשר תונפקנה על פי דוח הצעת מדף זה, לא יהיו זכאים לקבלת תשלום על חשבון הריבית בגין אגרות החוב האמורות, שהמועד הקובע לתשלומו יחול קודם למועד הנפקתן כאמור.**

4.2.7. יצוין, כי עד למועד דוח הצעת המדף שולמו כל תשלומי הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות החוב כאמור. למען הסר ספק יובהר, כי כל מועד פירעון של ריבית שנעשה בעבר בגין אגרות החוב (סדרה ב'), לא יזכה את רוכשי אגרות החוב (סדרה ב') שתונפקנה על פי דוח הצעת המדף בתשלום כלשהו. לפיכך, המועד הראשון לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), אשר תונפקנה על פי דוח הצעת המדף, הינו ביום 30 ביוני 2025. תשלום הריבית הראשון, אשר יהיו זכאים לו רוכשי אגרות החוב (סדרה ב') על פי דוח הצעת מדף זה, יהיה תשלום הריבית החל ביום 30 ביוני 2025, בשיעור של 2.5%. המועד הראשון לתשלום יתרת הקרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') אשר תונפקנה על פי דוח הצעת המדף הינו ביום 30 ביוני 2028.

4.2.8. שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ב'), יותאם בגין חריגה מאמות מידה פיננסיות כפי שנקבעו בסעיף 5 לתנאים הרשומים מעבר לדף של שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב'), כשבכל מקרה (למעט במקרה בו קמה זכאות לריבית פיגורים) תוספת הריבית השנתית הכוללת המקסימאלית לא תעלה על 0.75% מעל 5%. להוראות לעניין ריבית פיגורים, ככל שתחול, ראה סעיף 3.2 לתנאים שמעבר לדף אשר בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב').

4.2.9. לפרטים בדבר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), לרבות התחייבויות פיננסיות ומגבלה על חלוקת דיבידנד, ראו סעיפים 4.5 ו-4.6, בהתאמה, לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב').

4.2.10. <u>בטוחות</u> – אגרות החוב (סדרה ב') אינן מובטחות בכל שעבוד או בטוחה אחרת.

4.2.11. <u>פדיון מוקדם</u> – לפרטים בדבר התנאים לביצוע פדיון מוקדם של אגרות חוב (סדרה ב'), ראו סעיף 12.1 לתנאים שמעבר לדף אשר בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב'). החברה <u>לא</u> תהא רשאית להעמיד ביוזמתה את אגרות החוב (סדרה ב') לפדיון מוקדם, כמפורט בסעיף 12.2

לתנאים שמעבר לדף אשר בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב').

4.2.12. <u>פירעון מיידי</u> – לפרטים בדבר זכות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות חוב (סדרה ב'), ראו סעיף 5 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב').

4.3. <u>תנאי אגרות החוב (סדרה ג')</u>

4.3.1. קרן אגרות החוב (סדרה ג') עומדת לפירעון בשישה (6) תשלומים שנתיים, כאשר התשלום הראשון בשיעור של 5% מהערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ג') ישולם ביום 30 ביוני 2025, שני התשלומים הבאים בשיעור של 10% מהערך הנקוב, כל אחד, של אגרות החוב (סדרה ג') ישולמו ביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2026 ו-2027, תשלום נוסף בשיעור של 15% מהערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ג') ישולם ביום 30 ביוני 2028 ושני התשלומים הבאים בשיעור של 30% מהערך הנקוב, כל אחד, של אגרות החוב (סדרה ג'), ישולמו ביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2029 ו-2030. תשלום הקרן הראשון לו יהיו זכאים רוכשי אגרות החוב (סדרה ג') על פי דוח הצעת מדף זה יהיה ביום 30 ביוני 2025.

4.3.2. יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ג') נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור 6.95%. קרן אגרות החוב (סדרה ג') והריבית בגינה לא תהיינה צמודות למדד או למטבע כלשהו.

4.3.3. הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') תשולם פעמיים בשנה ביום 31 בדצמבר 2023 ובימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2024 עד 2029 (כולל), והתשלום האחרון של הריבית ישולם, ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן, ביום 30 ביוני 2030. תשלומי הריבית ישולמו בעד תקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום הקודם למועד תשלום הריבית הרלוונטי, למעט תשלום הריבית הראשון ששולם ביום 31 בדצמבר 2023, בשיעור של 3.12274%, בגין התקופה שהתחילה ביום המסחר לאחר יום המכרז והסתיימה ביום 30 בדצמבר 2023. תשלום הריבית הראשון לו יהיו זכאים רוכשי אגרות החוב (סדרה ג') על פי דוח הצעת מדף זה יהיה ביום 30 ביוני 2025.

4.3.4. התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב (סדרה ג') ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ביום 24 ביוני – ביחס לתשלום הריבית ו/או הקרן (לפי העניין) המשולם ביום 30 ביוני וביום 25 בדצמבר ביחס לתשלום הריבית המשולם ביום 31 בדצמבר (בסעיף 4.3 זה: "**היום הקובע לתשלום**"), פרט לתשלום האחרון של הקרן והריבית שישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום התשלום ושייעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה ג') לידי החברה ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר שעליו תודיע החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה ימי עסקים לפני

מועד התשלום האחרון. מכל תשלום ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על-פי דין.

4.3.5. בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום, והיום הקובע לתשלום לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

4.3.6. **יובהר, כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), אשר תונפקנה על פי דוח הצעת מדף זה, לא יהיו זכאים לקבלת תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב האמורות, שהמועד הקובע לתשלומם יחול קודם למועד הנפקתן כאמור.**

4.3.7. יצוין, כי עד למועד דוח הצעת המדף שולמו כל תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות החוב כאמור. למען הסר ספק יובהר, כי כל מועד פירעון של קרן ו/או ריבית שנעשה בעבר בגין אגרות החוב (סדרה ג'), לא יזכה את רוכשי אגרות החוב (סדרה ג') שתונפקנה על פי דוח הצעת המדף בתשלום כלשהו. לפיכך, המועד הראשון לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') אשר תונפקנה על פי דוח הצעת המדף הינו ביום 30 ביוני 2025. תשלום הריבית הראשון, אשר יהיו זכאים לו רוכשי אגרות החוב (סדרה ג') על פי דוח הצעת מדף זה, יהיה תשלום הריבית החל ביום 30 ביוני 2025, בשיעור של 3.475%. המועד הראשון לתשלום יתרת הקרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') אשר תונפקנה על פי דוח הצעת המדף הינו ביום 30 ביוני 2025.

4.3.8. שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ג'), יותאם בגין חריגה מאמות מידה פיננסיות כפי שנקבעו בסעיף 5 לתנאים הרשומים מעבר לדף של שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג'), כשבכל מקרה (למעט במקרה בו קמה זכאות לריבית פיגורים) תוספת הריבית השנתית הכוללת המקסימאלית לא תעלה על 0.75% מעל 6.95%. להוראות לעניין ריבית פיגורים, ככל שתחול, ראה סעיף 3.2 לתנאים שמעבר לדף אשר בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג').

4.3.9. לפרטים בדבר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), לרבות התחייבויות פיננסיות ומגבלה על חלוקת דיבידנד, ראו סעיפים 4.5 ו-4.6, בהתאמה, לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג').

4.3.10. <u>בטוחות</u> - אגרות החוב (סדרה ג') אינן מובטחות בכל שעבוד או בטוחה אחרת.

4.3.11. <u>פדיון מוקדם</u> - לפרטים בדבר התנאים לביצוע פדיון מוקדם של אגרות חוב (סדרה ג'), ראו סעיף 11.1 לתנאים שמעבר לדף אשר בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג'). החברה תהא רשאית להעמיד ביוזמתה את אגרות החוב (סדרה ג') לפדיון מוקדם, כמפורט בסעיף 11.2 לתנאים שמעבר לדף אשר בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג').

4.3.12. <u>פירעון מיידי</u> - לפרטים בדבר זכות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות חוב (סדרה ג'), ראו סעיף 5 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג').

4.4. <u>גילוי מרוכז של מנגנוני ההגנה בשטרי הנאמנות</u>

לפירוט תמציתי של עיקרי מנגנוני ההגנה הקבועים בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב') ובשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב') (בסעיף זה: "**שטרי הנאמנות**"), בהתאם לעמדת סגל משפטית 41-103 של רשות ניירות ערך מיום 9 באוגוסט 2020, ראו בהתאמה **<u>נספח ב'</u>** ו**<u>נספח ג'</u>** לדוח הצעת מדף זה.

מובהר כי הגילוי המובא בנספחים ב' וג' לדוח זה מתאר בתמצית ובאופן כללי בלבד חלק מתנאי שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב') ושל אגרות החוב (סדרה ג'). מודגש כי התיאור שלהלן אינו ממצה, אינו כולל את כלל ההוראות הרלוונטיות ביחס לנושאים הנזכרים בו ואינו מחליף בכל היבט שהוא קריאה מלאה של שטר הנאמנות ויתר מסמכי ההנפקה. מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין שטרי הנאמנות כאמור להוראות המתוארות בדוח הצעת המדף בקשר אליהם ולאגרות החוב, תגברנה הוראות שטרי הנאמנות. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח הצעת המדף אין כל סתירה בין ההוראות בקשר לשטרי הנאמנות ולאגרות החוב המתוארות בדוח זה לבין הוראות שטרי הנאמנות.

5. <u>ניכיון ומיסוי</u>

5.1. <u>אגרות החוב (סדרה ב')</u>

5.2. אגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור הונפקו לראשונה במחיר הסגירה, המשקף ניכיון על ערכן ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה ב') בשיעור של 1.4%.

5.3. הערך המתואם לאגרות החוב (סדרה ב') הינו 100.56 אג'. המחיר המינימלי לאגרת חוב (סדרה ב') הינו 106.5 אג'. לפיכך, אגרות החוב (סדרה ב') מונפקות ללא ניכיון.

5.4. מאחר שאגרות החוב (סדרה ב') הונפקו לראשונה בניכיון כאמור, ביום 10 בפברואר 2025 פנתה החברה לרשות המיסים לקבלת החלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק", לצורך קביעת שיעור ניכיון משוקלל לאגרות החוב (סדרה ב'), לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון (לרבות היעדר ניכיון) שבהם הונפקו ותונפקנה אגרות החוב (סדרה ב'). החברה מתחייבת כי בדוח פרסום תוצאות ההנפקה היא תכלול את שיעור הניכיון המשוקלל שנקבע בהחלטה כאמור.

5.5. לפרטים בדבר מיסוי אגרות החוב (סדרה ב') המוצעות במסגרת דוח הצעת מדף זה, ראו סעיף 5 ל**<u>נספח א'</u>** לדוח הצעת המדף.

5.6. <u>אגרות החוב (סדרה ג')</u>

5.7. אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור הונפקו לראשונה ללא ניכיון. ביום 13 בפברואר 2024 הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה ג') נוספות בדרך של הגדלת סדרת אגרות החוב (סדרה ג') באמצעות הצעת פרטית, ללא ניכיון.

5.8. הערך המתואם לאגרות החוב (סדרה ג') הינו 100.78 אג'. המחיר המינימלי לאגרת חוב (סדרה ג') הינו 105.3 אג'. לפיכך, אגרות החוב (סדרה ג') מונפקות ללא ניכיון.

5.9. לפרטים בדבר מיסוי אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות במסגרת דוח הצעת מדף זה, ראו סעיף 5 ל**נספח א'** לדוח הצעת המדף.

האמור בסעיף 5 לנספח א' לדוח זה אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות חוק כלשהו או תיאור כלשהו של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך המוצעים בדוח הצעת מדף זה ואינו בא במקום ייעוץ מקצועי בנדון, בהתאם לנתוניו הייחודיים של כל משקיע. התיאור הכללי כאמור, משקף את הוראות הדין כפי שהן למועד דוח זה והן עשויות להשתנות בעתיד. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על פי דוח הצעת מדף זה לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר תחולנה עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

6. הימנעות מעשיית הסדרים

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת מדף זה:

6.1. להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בדוח הצעת המדף בקשר עם הצעת ניירות הערך, הפצתם ופיזורם בציבור ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך על פי דוח הצעת המדף למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף המדף ו/או בדוח הצעת המדף.

6.2. להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 6.1 לעיל.

6.3. להימנע מלהתקשר בקשר לניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף עם צד ג' כלשהו, שלפי מיטב ידיעתם ובדיקתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 6.1 לעיל.

7. דירוג ניירות הערך המוצעים

7.1. ביום 6 בפברואר 2025 הודיעה מידרוג בע"מ ("**מידרוג**") על מתן דירוג 'A3.il' להנפקת אגרות חוב (סדרה ב') ואגרות חוב (סדרה ג') של החברה בהיקף כולל של עד 300 מיליון ש"ח ערך נקוב, באמצעות הרחבת סדרות; ביום 10 בפברואר 2025, פרסמה מידרוג עדכון לדוח האמור, לפיו הוא תקף ביחס להרחבת סדרות אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב (סדרה ג') בהיקף של עד 380 מיליון ש"ח ערך נקוב ("**דוח הדירוג**"). לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מימים 6 ו-10 בפברואר 2025 (מס' אסמכתאות: 2024-01-076749 ו-2025-01-009662, בהתאמה), אשר האמור בהם נכלל בזאת על דרך ההפניה.

7.2. ביום 10 בפברואר 2025 נתנה מידרוג את הסכמתה לצירוף דוח הדירוג, לרבות על דרך ההפנה, לדוח הצעת המדף. הסכמת מידרוג כאמור מצורפת כ**נספח ד'** לדוח הצעת מדף זה.

8. היתרים ואישורים

8.1. החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה, להנפקתם ולפרסום דוח הצעת המדף.

8.2. החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב (סדרה ב') ואת אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות על פי דוח הצעת המדף, והבורסה נתנה את אישורה לכך.

8.3. **אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף, למהימנותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.**

8.4. החברה רואה בקבלת תמורת ההנפקה אצל רכז ההנפקה, כהעברת תמורת ההנפקה לידיה, ולאור זאת תבקש את רישום אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב (סדרה ג') למסחר בבורסה עם קבלת מלוא התמורה כאמור.

9. <u>תשלום אגרה</u>

בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, החברה תשלם לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד ניירות הערך המוצעים במסגרת דוח הצעת המדף.

10. <u>תמורת ההנפקה</u>

10.1. התמורה הצפויה לחברה מהנפקה זו, בהנחה שכל היחידות המוצעות בדוח הצעת המדף תירכשנה, בניכוי ההוצאות הכרוכות בהנפקה, הינה כמפורט להלן:

התמורה המיידית הצפויה ברוטו	כ-400,000	אלפי ש"ח
בניכוי עמלות התחייבות מוקדמת, ריכוז והפצה	כ-720	אלפי ש"ח[2]
בניכוי הוצאות אחרות	כ-251	אלפי ש"ח
התמורה המיידית הצפויה נטו	**כ-399,029**	**אלפי ש"ח**

10.2. לא נקבע סכום מינימאלי שיש להשיגו בהנפקה זו.

10.3. הואיל וההנפקה על פי דוח הצעת המדף זה אינה מובטחת בחיתום, אין ביטחון כי כל היחידות המוצעות תירכשנה. בהתאם, התמורה וכן ההוצאות הכרוכות בהנפקה, עשויות להיות שונות מן הנחזה לעיל.

10.4. <u>ייעוד תמורת ההנפקה</u>

10.4.1. לא נקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה. תמורת ההנפקה תשמש את החברה למימון פעילותה העסקית השוטפת על פי החלטות הנהלת החברה, כפי שתהיינה מעת לעת.

10.4.2. עד לשימוש בתמורת ההנפקה, כאמור לעיל, החברה תשקיע את תמורת ההנפקה באפיקים סולידיים כגון פיקדונות במט"ח או בשקלים, אג"ח

---

[2] המפיצים הרשומים להלן: לידר הנפקות (1993) בע"מ ("**לידר**"), אוריון חיתום והנפקות בע"מ וברק קפיטל חיתום בע"מ (ביחד: "**המפיצים**") יקבלו בקשר להנפקה זו עמלת הפצה בשיעור כולל של עד 0.25% (הכוללת עד 0.08% עמלת הצלחה) מהתמורה הכוללת (ברוטו) שתתקבל בפועל בגין כל היחידות שתונפקנה על פי דוח הצעת המדף, אשר תשולם בתוספת מע"מ כדין ותחולק בין המפיצים לפי שיקול דעתה הבלעדי של לידר ובלבד שמפיץ לא יהיה זכאי לעמלה בגין ניירות ערך שרכש בפועל כתוצאה ממימוש התחייבויות מוקדמות שהגיש אותו מפיץ במסגרת המכרז המקדים למשקיעים מסווגים. רכז ההנפקה יקבל דמי ריכוז בסך של 40,000 ש"ח, בתוספת מע"מ. לפרטים אודות עמלת התחייבות מוקדמת שתשולם למשקיעים מסווגים, ראו סעיף 3.3.7 לעיל.

ממשלתיות ו/או קונצרניות בעלות דירוג אשראי (לפחות 'A-'), מק"מ וכד', כפי שייקבע על ידי הנהלת החברה מעת לעת. לצורך האמור לעיל, לא תיחשב כהשקעה באפיקים סולידיים, השקעה בנגזרים (מעוף ו/או מט"ח) ו/או במניות ו/או מכשירים נוספים, אשר נכס הבסיס שלהן הינו מניות או מדדי מניות או אופציות במעוף או רכישת או כתיבת פוזיציות בנגזרים (למעט אם הדבר ייעשה לצורך הגנה על נכסי החברה).

11. **<u>עדכונים מהותיים לתיאור עסקי החברה</u>**

לפרטים בדבר שינויים ואירועים מהותיים שחלו בעסקי החברה החל ממועד פרסום תשקיף המדף ועד למועד דוח הצעת המדף, ראו דיווחיה המיידיים והעיתיים של החברה, לרבות הדוח התקופתי והדוחות הרבעוניים שפורסמו על ידי החברה בתקופה האמורה, אשר המידע הכלול בהם מובא כאן בדרך של הפניה; ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווחים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: maya.tase.co.il.

12. <u>הסכמה להכללה</u>

לדוחותיה הכספיים של החברה שפורסמו לאחר פרסום תשקיף המדף (כהגדרתו בראשית דוח הצעה זה), דהיינו לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2024, שפורסמו ביום 29 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-090168), וליום 30 בספטמבר 2024, שפורסמו ביום 28 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-619945), צורפו מכתבי הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה, שבו נכללת הסכמתם, כי דוחות הסקירה שלהם מיום 28 באוגוסט 2024 ומיום 27 בנובמבר 2024, בהתאמה, ייכללו, לרבות בדרך של הפניה, בדוחות הצעת מדף על פי תשקיף המדף, וזאת בנוסח מכתבי ההסכמה שצורפו לדוחות האמורים.

13. **<u>חוות דעת משפטית</u>**

להלן חוות דעת משפטית שניתנה לחברה על ידי משרד הרצוג, פוקס, נאמן ושות', המשמשים כעורכי הדין להנפקה:

HERZOG
HERZOG FOX & NEEMAN

10 בפברואר 2025

לכבוד
ע.י. נופר אנרג'י בע"מ
הטחנה 1, כפר סבא

א.ג.נ.,

הנדון: **<u>דוח הצעת מדף של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה"), מיום 10 בפברואר 2025 ("דוח הצעת המדף")</u>**

בהתייחס לתשקיף מדף של החברה 19 במאי 2024, נושא תאריך 20 במאי 2024 (אסמכתא: 2024-01-051456) ("**תשקיף המדף**") ולדוח הצעת המדף, הננו לחוות דעתנו כדלקמן:

1. הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף תוארו נכונה בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.
2. לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף בדרך המתוארת בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.
3. הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בדוח הצעת המדף.

אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

ניר דאש, עו"ד | אפרת צור, עו"ד | מתן בוסקילה, עו"ד

חתימות

החברה:

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

_____
ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

הדירקטורים:

עופר ינאי

_____
עופר ינאי

יוני טל

_____
יוני טל

דפנה אסתר כהן

_____
דפנה אסתר כהן

גילי כהן

_____
גילי כהן

יונית פרטוק

_____
יונית פרטוק

צבי לוין

_____
צבי לוין

אורי אורבך

_____
אורי אורבך

נספח א' - פרטי הצעת אגרות החוב

1. **תיאור ההצעה לציבור - הצעה אחידה בדרך של שני מכרזים (נפרדים) על מחיר היחידה**

אגרות החוב סדרה (ב') ואגרות החוב (סדרה ג') של החברה, תוצענה לציבור בהצעה אחידה על פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("**תקנות אופן ההצעה**"), בדרך של שני מכרזים נפרדים ובלתי תלויים ביניהם על מחיר יחידה של אגרות חוב (סדרה ב') ומחיר יחידה של אגרות חוב (סדרה ג'), כמפורט להלן, כאשר הרכב כל יחידה ומחירה מפורטים בדוח הצעת המדף אשר נספח זה כלול בו ("**דוח הצעת המדף**").

יחידות אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב (סדרה ג') תיקראנה להלן יחד: "**היחידות**".

1.1. רשימת החתימות

רשימת החתימות לרכישת היחידות תיפתח ביום המכרזים שייקבע בדוח הצעת המדף ("**יום המכרז**" או "**יום הגשת הבקשות**") בשעה שתיקבע בדוח הצעת המדף ("**מועד פתיחת רשימת החתימות**") ותיסגר באותו יום בשעה שתיקבע בדוח הצעת המדף ("**מועד סגירת רשימת החתימות**").

עד מועד סגירת רשימת החתימות, תהא החברה רשאית לבטל את ההצעות מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה ו/או זכות בקשר לכך. במקרה כאמור, יראו את כל ההזמנות שניתנו בקשר עם ההצעות כבטלות.

1.2. הגשת הבקשות בשלב המכרזים

1.2.1. את הבקשות לרכישת היחידות יש להגיש לחברה באמצעות רכז ההנפקה, כפי שייקבע בדוח הצעת המדף ("**רכז ההנפקה**"), במישרין או באמצעות בנקים או באמצעות חברים אחרים בבורסה ("**המורשים לקבלת בקשות**") על גבי טפסים אותם ניתן להשיג אצל המורשים לקבלת בקשות, לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות.

1.2.2. כל בקשה שתוגש למורשה לקבלת בקשות ביום המכרזים תיחשב כמוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי המורשה לקבלת בקשות עד למועד סגירת רשימת החתימות, ובתנאי שתועבר על ידי המורשה לקבלת בקשות לידי רכז ההנפקה, ותתקבל על ידי רכז ההנפקה, עד לתום חצי שעה ממועד סגירת רשימת החתימות ("**המועד האחרון להגשה לרכז**"). בקשה שתתקבל אצל חברי הבורסה לאחר מועד סגירת רשימת החתימות או אצל רכז ההנפקה לאחר המועד האחרון להגשה לרכז, לא תיענה על ידי החברה.

1.2.3. כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות, בגין כל אחד מהמכרזים, במחירים שונים ובמרווחים בין המחיר ליחידה הנקוב בבקשות, כפי שייקבע בדוח הצעת המדף. בקשה שתנקוב במחיר ליחידה שאינו במרווח שנקבע בדוח הצעת המדף תעוגל למדרגת המחיר הקרובה כלפי מטה.

1.2.4. כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש בקשר עם כל אחד מהמכרזים, ואת מחיר היחידה המוצע על ידו, אשר לא יפחת מהמחיר המזערי ליחידה, בהתאם לקבוע בדוח הצעת המדף. בקשה שהוצע בה מחיר

ליחידה הנמוך מהמחיר המזערי ליחידה, תהיה בטלה ויראוה כבקשה שלא הוגשה.

1.2.5. בכפוף לכל דין, משקיע שהגיש בקשה, רשאי לחזור בו מבקשתו עד תום התקופה להגשת בקשות. כל בקשה אשר תזכה להיענות מלאה או חלקית של החברה, תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש, לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מבקשתו, ותחייבו לשלם באמצעות רכז ההנפקה את מלוא תמורת היחידות, על פי תנאי דוח הצעת המדף, של ניירות הערך שהוא יהיה זכאי לקבלם עקב היענות על פי תנאי דוח הצעת המדף לבקשתו.

1.2.6. ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד, וחלק כלשהו של יחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת, לא תתקבל.

1.2.7. במקרה בו לא נקבעה מגבלה על כמות היחידות המרבית שכל מבקש רשאי להגיש, אזי כל בקשה שצוינה בה כמות יחידות מוזמנת הגבוהה מהכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף, יראוה כבקשה שצוינה בה הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף.

1.2.8. המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות, אשר הוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן או בחלקן.

1.2.9. "מבקש" או "מזמין" – ביחד עם בן משפחתו הגר עימו ולרבות משקיע מסווג עימו התקשרה החברה לרכישת יחידות, כפי שמפורט בדוח הצעת המדף.

1.3. <u>הליכי המכרזים</u>

1.3.1. הבקשות במסגרת כל מכרז נפרד תועברנה על-ידי המורשים לקבלת בקשות לרכז ההנפקה באמצעות שידור הבקשות באופן דיגיטלי באמצעות כספת וירטואלית. בנוסף, כגיבוי, ניתן להעביר את הבקשות במעטפות סגורות אשר תישמרנה סגורות עד לחלוף המועד האחרון להגשה לרכז. המעטפות הסגורות תוכנסנה לתיבה סגורה ביחד עם הבקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה וזאת עד לשעה האמורה.

1.3.2. ביום המכרזים, לאחר המועד האחרון להגשה לרכז, תיפתחנה הבקשות שהוגשו בכספת הווירטואלית וכן תיבת הבקשות בנוכחות (לרבות באופן של שימוש באמצעי תקשורת חזותית מקובל (Video Conference)) נציג החברה ורואה החשבון של החברה אשר יפקח על קיום נאות של הליכי המכרזים וכן יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרזים.

1.3.3. ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרזים, לא יאוחר משעה 10:00 בבוקר תימסר הודעה על ידי רכז ההנפקה למבקשים, אשר בקשותיהם נענו במלואן או בחלקן, באמצעות המורשים לקבלת בקשות. ההודעה תציין את המחיר ליחידה

שנקבע בכל אחד מהמכרזים, את מספר היחידות שתוקצינה לכל מזמין ואת התמורה המגיעה מהם בעבורן. עם קבלת ההודעה, ובאותו יום עד השעה 12:30 בצהריים, יעבירו המבקשים באמצעות המורשים לקבלת בקשות, לרכז ההנפקה, לחשבון המיוחד כאמור בסעיף 2 להלן, את מלוא התמורה המגיעה מהם בגין היחידות לגביהן נענתה הזמנתם כאמור בהודעה האמורה.

1.3.4. עד תום יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרזים תודיע החברה בדוח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה על תוצאות שני המכרזים, וככל שנדרש על פי דין, תוך שני ימי עסקים נוספים תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית.

1.4. <u>קביעת מחיר היחידות בכל מכרז והקצאת היחידות למבקשים</u>

כל היחידות שבקשות לרכישתן תיענינה, תונפקנה במחיר אחיד ליחידה (בסעיף זה: "**מחיר הרכישה שיקבע**" או "**המחיר האחיד**"), אשר יהיה המחיר הגבוה ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידות במחיר זה, ביחד עם בקשות שהוגשו במחירים גבוהים ממנו, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור על פי דוח הצעת המדף. הקצאת היחידות תעשה כמפורט להלן:

1.4.1. היה והמספר הכולל של היחידות המבוקשות (לרבות יחידות שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים, אם וככל שיהיו על פי דוח הצעת המדף), יפחת מהמספר הכולל של היחידות המוצעות לציבור, תיענינה כל הבקשות במלואן, בכפוף להתקיימות דרישות תקנון הבורסה הרלוונטיות, כאמור בסעיף 3.3 להלן, ובמקרה כזה יהיה מחיר היחידה למבקשים המחיר המזערי ליחידה ויתרת היחידות שלא תתקבלנה בגינן בקשות לא תונפקנה.

1.4.2. היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה (לרבות היחידות שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים), יהיה שווה או יעלה על מספר היחידות המוצעות לציבור, אזי הקצאת היחידות תיעשה כדלקמן:

(1) בקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה – תיענינה במלואן.

(2) בקשות הנוקבות במחיר נמוך מהמחיר האחיד ליחידה – לא תיענינה.

(3) בקשות (לא כולל בקשות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים) הנוקבות במחיר האחיד ליחידה – תיענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות, שיוותר לחלוקה לאחר הענות לבקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה ולאחר היענות למשקיעים מסווגים אשר נקבו במחיר האחיד ליחידה, אם וככל שיהיו, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה שבה נקב במחיר האחיד ליחידה לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שבהן ננקב המחיר האחיד (בניכוי חלקם של המשקיעים המסווגים).

(4) הקצאת יחידות למשקיעים מסווגים תיעשה כפי שייקבע בדוח הצעת המדף.

1.4.3. אם בהקצאת אגרות החוב על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות הם יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שינבעו

כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה, במחיר ליחידה שנקבע.

1.4.4. כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שתוקצינה לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.

2. **<u>החשבון המיוחד והקצאת היחידות</u>**

2.1. סמוך לפני יום המכרזים, יפנה רכז ההנפקה למסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**מסלקת הבורסה**") בבקשה לפתיחת חשבון מיוחד ייעודי לסליקת ההנפקה על שם מסלקת הבורסה בתאגיד בנקאי ("**החשבון המיוחד**") ויעדכן את המורשים לקבלת בקשות כי מסלקת הבורסה הינה סולקת ההנפקה.

2.2. החשבון המיוחד ינוהל באופן בלעדי על ידי רכז ההנפקה בשם החברה ועבורה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.

כספים שיצטברו בחשבון הנאמנות יושקעו על ידי רכז ההנפקה בפיקדונות נזילים, לא צמודים, נושאים ריבית על בסיס יומי.

2.3. המורשים לקבלת בקשות יפקידו בחשבון המיוחד, את כל הסכומים ששולמו בגין ניירות הערך שבקשות לרכישתם נענו על פי תנאי דוח הצעת המדף ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי תנאי דוח הצעת המדף.

2.4. רכז ההנפקה יעביר לחברה, לא יאוחר מהשעה 12:30 ביום המסחר השני שלאחר יום הגשת הבקשות, את יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד, בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם, בניכוי הסכומים אשר יגיעו למשקיעים המסווגים למפיצים ולרכז ההנפקה(ככל שיגיעו סכומים כאמור בהתאם לדוח הצעת המדף), וזאת כנגד העברת התעודות בגין אגרות החוב אשר תוצענה על פי דוח הצעת המדף לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**החברה לרישומים**") וזיכוי חבר הבורסה הסולק על פי הוראות רכז ההנפקה.

3. **<u>אישור לרישום אגרות החוב המוצעות</u>**

3.1. לאחר קבלת אישורה של הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף, תפנה החברה לבורסה בתוך שלושה (3) ימי מסחר לאחר מועד סגירת רשימת החתימות, בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף.

3.2. המסחר בניירות הערך של החברה שיוצעו על פי דוח הצעת המדף יחל סמוך לאחר רישומם למסחר.

3.3. רישום ניירות הערך שיוצעו למסחר כפוף לקיום דרישות הרישום לפי תקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת, וכל הנחיה או הוראה אחרת שתהיה באותה עת, ככל שרלוונטי.

3.4. אם יתברר כי לא התקיימו הדרישות המוקדמות לרישום למסחר בבורסה כאמור בסעיף 3.3 לעיל, אזי תבוטל הנפקת היחידות המוצעות במכרז הרלוונטי, וניירות הערך שיוצעו לא יוקצו ולא יירשמו למסחר בבורסה ולא ייגבו כספים מהמזמינים. במקרה של ביטול הנפקה כאמור, עד תום יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע על כך החברה בדוח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה (בהתאם למועדים הקבועים בדין), וככל שנדרש על פי דין, תוך שני ימי מסחר נוספים לאחר מכן תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה

העברית. החברה תהא רשאית להנפיק את ניירות הערך שהנפקתם בוטלה כאמור, על פי דוחות הצעת המדף הבאים ככל שיפורסמו, וזאת בכפוף להוראות כל דין ולהנחיות הבורסה.

4. **<u>מכתבי הקצאה ותעודות</u>**

4.1. נענתה החברה לבקשה, כולה או מקצתה, תקצה החברה למבקשים, את ניירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על ידי משלוח תעודות בגין אגרות החוב לחברה לרישומים כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד על ידי רכז ההנפקה לחברה כאמור בסעיף 2 לעיל ובלבד שההקצאה לא תעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה כי התקיימו דרישות הבורסה במלואן כאמור בסעיף לעיל.

4.2. התעודות לאגרות החוב תהיינה ניתנות להעברה, לפיצול ולוויתור לטובת אחרים, בכפוף למילוי כתב העברה או פיצול או ויתור ומסירתו, בצירוף התעודות לחברה ובכפוף לתשלום כל ההוצאות, המסים וההיטלים הכרוכים בכך, על ידי המבקש.

5. **<u>מיסוי</u>**

הוראות סעיף זה להלן תתייחסנה להיבטי מיסוי הן של אגרות החוב (סדרה ב') והן של אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות על פי דוח הצעת המדף, למעט אם ניתנה התייחסות ספציפית להיבטי מיסוי של אגרת חוב (סדרה ב') או של אגרות החוב (סדרה ג') במפורש.

5.1. <u>מיסוי הכנסות על פי דיני מדינת ישראל</u>

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים. האמור בדוח הצעת המדף משקף את הוראות הדין המתוארות בו כפי שהינן למועד דוח הצעת המדף, ואלה עשויות להשתנות ולהוביל לתוצאות שונות. בנוסף יש להדגיש, כי האמור לעיל אינו מתיימר להוות פרשנות מוסכמת של הוראות החוק הנזכרות בדוח הצעת המדף, ואינן באות במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסבות הייחודיות לכל משקיע. לפיכך, על כל משקיע השוקל רכישה של ניירות הערך המוצעים יש לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי המותאם להוראות המיסוי העדכניות כפי שיהיו במועד ההצעה בפועל ולצרכיו הספציפיים של המשקיע.

ביום 25 ביולי 2005 התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147) תשס"ה 2005 ("**התיקון**"). התיקון משנה באופן ניכר את הוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 ("**הפקודה**"), הנוגעת למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה. נכון למועד תשקיף זה, טרם התפרסמו כל התקנות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקון. כמו כן, עדיין לא קיימת פרקטיקה לגבי חלק מהוראות התיקון וכן לא קיימת פסיקה המפרשת את הוראות המס החדשות בתיקון.

בנוסף, ביום 1 בינואר 2009 נכנס לתוקף תיקון מס' 169 לפקודה שחולל שינויים נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך.

ביום 6 בדצמבר 2011 פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב-2011 ("**החוק לשינוי נטל המס**"). בהתאם לחוק לשינוי נטל המס ככלל, החל משנת 2012 בוטלה המגמה להפחתת שיעורי המס ליחידים ולחברות, כפי שנקבע בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009-2010), התשס"ט-2009.

בין היתר, נקבעו בתיקון הוראות להעלאת שיעור המס על הכנסות ליחידים בגין רווח הון, ריבית ודיבידנד מ-20% ל-25%, ולבעל מניות מהותי[1] לגבי רווח הון ודיבידנד מ-25% ל-30%.

במסגרת תיקון 195 לפקודה, נוסף סעיף 121ב הקובע מס נוסף על הכנסות גבוהות. הסעיף קובע כי יחיד יהיה חייב החל משנת 2013 במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור בסעיף. סעיף זה עודכן ביום 29 בדצמבר 2016 כאשר פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 ("**חוק ההסדרים לשנים 2017-2018**"). וכן עודכן בתאריך ה-26 בדצמבר 2024 במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2025) (הקפאת עדכוני מס ומס יסף), התשפ"ה-2024 ("**תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2025**"). סעיף 121ב המעודכן קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 2025-2027 עלתה על 721,560 ש"ח, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום כאמור בשיעור של 3% נוספים על האמור. הוראות סעיף זה חלות על כל סוגי ההכנסות, לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין (מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים תכלל רק אם שווי מכירתה עולה על 5,382,285 שקלים חדשים (לשנים 2025-2027) והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין), למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה ובסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין ("**מס יסף**").

נוסף על האמור לעיל, במסגרת תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2025 נקבע כי בהתאם לסעיף 121ב(א1) יחיד אשר הכנסתו החייבת ממקורות הוניים בשנת המס עלתה על הסכום הקבוע לעיל, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת ממקורות הוניים העולה על הסכום האמור, בשיעור של 2%, והכל כמפורט בסעיף הנ"ל.

ביום 5 בינואר 2016 פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), התשע"ו-2016, במסגרתו הופחת שיעור מס החברות ב- 1.5% (ל-25%) החל מה-1.1.2016. ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (בסעיף זה: "**החוק**"). במסגרת החוק, תוקן גם תיקון 234 לפקודה, בו נקבע, בין היתר, כי שיעור מס החברות יופחת מ-25% ל-24% בשנת 2017 על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום 1 בינואר 2017 וימשיך ויופחת ל-23% בשנת 2018 על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום 1 בינואר 2018 ואילך. בנוסף קבע כי שיעור המס ליחידים יופחת מיום 1.1.2017 ואילך לשיעור של 47% וכן את השינוי במס יסף כפי שמתואר לעיל.

כמו כן, ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ, מסויגת במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל- 25% או יותר מההכנסות או הרווחים של תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה.

יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל. יצוין כי ביחס ליחיד שהיה ל- 'תושב ישראל לראשונה' ו-'תושב חוזר ותיק' כהגדרתם בפקודה, עשויות

[1] יחיד המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם אחר (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה), ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה) בחברה, במועד מכירת נייר הערך/קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו.

לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי נישומים כאמור יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן, יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה" או "כבעלי מניות מהותיים", כהגדרתם בפקודה, עשויים לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים.

ההוראות הכלולות בדוח הצעת המדף בדבר מיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בדוח הצעת המדף, ואינן באות במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.

אגרות חוב (סדרה ב') מוצעות במחיר מינימאלי נמוך מערכן הנקוב ולפיכך יכול שיונפקו בניכיון. החברה תפרסם את שיעור הניכיון שנוצר בגין אגרות החוב (סדרה ב'), ככל שייווצר, במסגרת דוח על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף זה. להיבטי המיסוי במקרה שבו תנפיק החברה בניכיון, ראו סעיף זה להלן.

יובהר כי החברה תהיה רשאית להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה ב'), בכפוף להתקיימות תנאים מקדמיים כאמור בסעיף 2.9 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב'), ותהיה רשאית להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה ג'), בכפוף להתייקמות התנאים המקדמיים כאמור בסעיף 2.7 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג').

במקרה שבו תנפיק החברה אגרות חוב (סדרה ב') נוספות, במסגרת הרחבת סדרה (כאמור בסעיף 2.7 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב')), בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון של אגרות החוב (סדרה ב') הקיימות במחזור באותה עת, יחולו לעניין זה הוראות סעיף 2.11 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב'). במקרה שבו תנפיק החברה אגרות חוב (סדרה ג') נוספות, במסגרת הרחבת סדרה (כאמור בסעיף 2.5 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג')), בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון של אגרות החוב (סדרה ג') הקיימות במחזור באותה עת, יחולו לעניין זה הוראות סעיף 2.9 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג').

לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך לציבור שהצעתם אפשרית בהתאם לדוח הצעת המדף הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:

5.2. <u>רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים</u>

בהתאם לסעיף 91 לפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת/פידיון ניירות הערך המוצעים על-ידי יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 121 לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על 25%, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, ובלבד שמכירת ניירות הערך אינה מהווה הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" בהתאם לסעיף 2(1) לפקודה בידי היחיד ושלא תבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל נייר הערך. לגבי מכירת ניירות ערך על-ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה-קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר[2], ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של

[2] כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.

אמצעי השליטה[3] בחברה במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה כאמור ("**בעל מניות מהותי**"), אשר שיעור המס לגבי רווח הון בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על 30%. על אף האמור לעיל, רווח הון בידי יחיד במכירת אגרת חוב שאינה צמודה למדד[4] (או שאינה נקובה במטבע חוץ או שערכה אינו צמוד למטבע חוץ), יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 15%, או של 20% לעניין בעל מניות מהותי, ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי. כמו כן, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות ערך, יחויב רווח ההון הריאלי ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של 30%, וזאת עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיפים 101א(א)(9) ו- 101א(ב) לפקודה. שיעורי המס המופחתים כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" או מעסק אקראי בעל אופי מסחרי, בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודה, שאז יחול שיעור המס השולי כקבוע בסעיף 121 לפקודה (עד 47% בשנת 2025 לפני מס יסף).

בנוסף, יחיד אשר הכנסתו החייבת עולה על 721,560 ש"ח, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום כאמור בשיעור של 3% נוספים על האמור.

5.2.1. נוסף על האמור לעיל, יחיד אשר הכנסתו החייבת ממקורות הוניים בשנת המס עלתה על הסכום הקבוע לעיל, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת ממקורות הוניים העולה על הסכום האמור, בשיעור של 2%, והכל כמפורט בסעיף הנ"ל. חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (בשנת 2025 ואילך – 23%).

5.2.2. ככלל, תושבי חוץ (יחידים וחבר בני אדם), כהגדרתם בפקודה, פטורים ממס על רווח ההון אשר נבע ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל (למעט מק"מ, אג"ח לטווח קצר וקרנות להשקעה במקרקעין בהתאם לתיקון 186 לפקודה), זאת במידה ורווח ההון אינו מיוחס למפעל הקבע שלהם בישראל ובהתאם לתנאים ולמגבלות של סעיף 97(ב2) לפקודה. היה יום רכישתו של נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה ולא היה זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בסעיף 97(ב3) לפקודה, יחויב חלק רווח ההון שהיה נצמח אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום רישומו למסחר בבורסה (אך לא יותר מרווח ההון במועד המכירה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 97(ב2) לפקודה). האמור לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו, או הנהנים, או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני האדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם אחר, כאמור לפי סעיף 68א לפקודה. במקרה והפטור כאמור לא יחול, ככלל, אפשר שיחולו הוראות פטור של אמנה רלבנטית למניעת כפל מס (במידה וקיימת) בין מדינת ישראל לבין מדינת התושבות של תושב החוץ, וזאת בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המיסים.

5.2.3. קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתאם ובכפוף לתנאי

[3] כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.
[4] כהגדרת מונח זה בסעיף 91 לפקודה.

הסעיף. בהתאם להוראות סעיף 129ג(א)(2) לפקודה הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בדין. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

5.2.4. במכירת מניות החברה שמקורן באגרות חוב (סדרה ב') שהומרו למניות כאמור, יראו כמחיר המקורי (לצורך חישוב רווח ההון במכירתן), את המחיר המקורי של אגרות החוב ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם (אם שולם) בעד המרתן למניות. כמו כן, יראו את יום רכישתן של מניות כאמור, כיום הרכישה של אגרות החוב (סדרה ב').

5.2.5. לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002, ("**תקנות הניכוי מרווח הון**"), חייב, (כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות) המשלם למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת/פידיון ניירות הערך, ינכה באמצעות חבר הבורסה מס בשיעור של 25% מרווח ההון הריאלי ובנייר ערך שאינו צמוד למדד[5] בשיעור של 15% מרווח ההון כאשר המוכר הינו יחיד, ואילו חייב המשלם למוכר שהוא חבר בני אדם תמורה במכירת ניירות ערך, ינכה מס בשיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (בשנת 2025 ואילך – 23%) מרווח ההון הריאלי או מהתשלום לפי העניין. האמור לעיל, כפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) תקפים מניכוי מס במקור שהופק על ידי רשות המיסים, וכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע.

5.2.6. הוראות תקנות ניכוי מרווח ההון לא יחולו על חייב שהוא תאגיד בנקאי או חבר בורסה המשלם למוכר שהינו תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון בהתקיים תנאים מסוימים. כמו כן, שיעור ניכוי המס במקור במקרה של תושב חוץ, עשוי להיות מוקטן בהתאם לאישור תקף מרשות המיסים, כפוף לאמנות למניעת כפל מס.

5.2.7. לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין והמפורטים בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד, ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005 ("**תקנות ניכוי מדיבידנד וריבית**"), וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים על ידם. אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות 91(ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור.

5.2.8. ניכוי המס במקור יבוצע באמצעות חברי הבורסה.

5.2.9. ככל שניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה שלושים אחוזים (30%) מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי

[5] כהגדרת מונח זה בסעיף 91 לפקודה.

מס במקור אחר של ניכוי מס במקור (לרבות פטור מניכוי מס במקור).

5.2.10. אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 91(ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על ידי המוכר בגין מכירה כאמור.

5.2.11. הוראות תקנות ניכוי רווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהנו תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך 14 ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בטופס 2402 על היותו תושב וחוץ ועל זכאותו לפטור. כמו כן, לא ינוכה מס במקור בגין רווח ההון על-ידי חבר בורסה לתושב חוץ בכפוף להתקיימותם של תנאים מסוימים.

5.3. <u>קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים</u>:

5.3.1. ככלל, הפסדי הון בשנת המס שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים בשנת מס פלונית, יותרו בקיזוז רק במקרים שבהם אילו היו נוצרים רווחי הון הם היו חייבים במס בידי מקבלם (יחיד או חבר בני אדם).

5.3.2. בשנת המס בה נוצר הפסד הון ממכירת ניירות ערך בידי יחיד או חברה, הפסד ההון יותר בקיזוז כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין שינבעו ממכירת כל נכס שהוא (לרבות מנייר ערך סחיר), בישראל או מחוצה לה (למעט רווח הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 1 ל- 3.5), והכל בכפוף להוראות הקבועות בסעיף 92 לפקודה.

5.3.3. הפסד הון בשנת המס כאמור ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בגין אותו נייר ערך או כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל ניירות ערך אחרים באותה שנת מס, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד מנייר הערך האחר כאמור לא עולה על שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (לשנת 2025 – 23%) לגבי חברה, ולגבי יחיד ובלבד שלא עלה על השיעור הקבוע בסעיפים 125ב(1) או 125ג(ב) – שהינו 25%). קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד ההון כנגד רווחי הון או כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד כאמור (למעט רווח אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 1 ל- 3.5), והכל בכפוף להוראות הקבועות בסעיף 92 לפקודה. יש לציין כי המס אשר חל על דיבידנד ליחיד שהוא בעל מניות מהותי הינו 30%. על כן, הפסד ההון שהתהווה בשנת המס ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר קיזוז כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי.

5.3.4. הפסד שלא ניתן לקזזו, כולו או מקצתו, בשנת מס מסוימת, כאמור לעיל, יהיה ניתן לקיזוז כנגד רווח הון בלבד כאמור בסעיף 92(ב) לפקודה בשנות המס הבאות בזו אחר זו, לאחר השנה שבה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה היה ההפסד.

5.3.5. בהתאם לתקנות הניכוי מרווח הון, בעת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות

("**ניירות סחירים**"), יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

5.4. <u>שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מאגרות חוב המוצעות ודמי ניכיון בגין אגרות החוב המוצעות</u>

5.4.1. בהתאם לסעיף 125ג(ג) לפקודה, יחיד יהא חייב בשיעור מס של 15% על ריבית (לרבות הפרשי הצמדה חלקיים כהגדרתם בסעיף 3(ה6) לפקודה) או דמי ניכיון, שמקורם באגרת חוב שאינה צמודה למדד (לרבות שערי מטבע), או שהנה צמודה בחלקה לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, או שאינה צמודה למדד עד לפדיון.

5.4.2. בהתאם לסעיף 125ג(ד) לפקודה, שיעורי המס המופחתים כאמור לעיל לא יחולו בהתקיים, בין היתר, אחד מהתנאים הבאים: (1) הריבית היא הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" או מ- "עסקה או מעסק בעל אופי מסחרי" לפי סעיף 2(1) לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; (2) היחיד תבע ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב שעליו משולמת הריבית; (3) היחיד הוא בעל מניות מהותי - כהגדרתו בסעיף 88 - בחברה המשלמת את הריבית; (4) היחיד הוא עובד בחברה המשלמת את הריבית או שהוא נותן לה שירותים או מוכר לה מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עם החברה, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין חבר בני האדם; (5) מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. במקרים כאמור יחויב היחיד במס על ריבית או דמי ניכיון בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם להוראות סעיף 121 לפקודה כמפורט לעיל (עד 47% בשנת 2025 לפני מס יסף). בנוסף לאמור לעיל, על הכנסה בידי יחיד יוטל מס יסף בשיעור של 3% מסכום ההכנסה החייבת לשנת 2025, העולה על 721,560ש"ח. נוסף על האמור לעיל, יחיד אשר הכנסתו החייבת ממקורות הוניים בשנת המס עלתה על הסכום הקבוע לעיל, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת ממקורות הוניים העולה על הסכום האמור, בשיעור של 2%, והכל כמפורט בסעיף הנ"ל. (נכון לשנת 2025; הסכום מתעדכן מידי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן).

שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הניכיון של חבר בני אדם תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף 9(2) לפקודה חלות בקביעת הכנסתו, למעט לעניין סעיף 3(ח) לפקודה לגבי ריבית שנצברה, שמקורן באגרות חוב נסחרות בבורסה, הינו שיעור מס החברות בהתאם לסעיף 126(א) לפקודה (בשנת 2025 ואילך – 23%).

5.4.3. בהתאם לסעיף 9(15ד) לפקודה, ריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץ, על אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל, בכפוף להוראות אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ, פטורים ממס ובלבד שההכנסה אינה במפעל הקבע של תושב החוץ בישראל. תושב חוץ הינו מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית,

דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה, לפי העניין. הפטור לא יחול במקרים הבאים:

א. תושב החוץ הינו בעל מניות מהותי בחבר בני האדם המנפיק; או

ב. תושב החוץ הינו "קרוב" כהגדרתו בפסקה (3) להגדרת קרוב בסעיף 88 לפקודה, של חבר בני אדם המנפיק; או

ג. תושב החוץ הינו עובד, נותן שירותים או מוכר מוצרים לחבר בני האדם המנפיק או שיש לו יחסים מיוחדים עמו (אלא אם הוכח כי שיער הריבית או דמי הניכיון נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים מיוחדים בין תושב החוץ לבין חבר בני האדם המנפיק).

יצוין כי הפטור כאמור לעיל לא יחול במקרה בו תושב חוץ הינו חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל בשיעור העולה על 25%, בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה.

במקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל, שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית של תושבי חוץ (יחיד וחבר בני אדם) שמקורן בניירות הערך יחויב בהתאם להוראות הפקודה, כמפורט לעיל, או בהתאם להוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ ובכפוף לקבלת אישור מתאים מרשות המיסים.

5.4.4. קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור, בכפוף להוראות סעיף 3(ח) לפקודה בדבר ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר.

5.4.5. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת מריבית או מדמי ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" או מ- "עסקה או מעסק בעל אופי מסחרי", אלא אם כן נקבע אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

5.4.6. בהתאם לתקנות הניכוי מריבית ומדיבידנד כאמור, שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית ודמי ניכיון המשולמים על אגרות חוב שאינן צמודות למדד או שצמודות בחלקן לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, או שאינן צמודות למדד עד לפדיון או עד להחזר, הינו 15% לגבי יחיד (לרבות תושב חוץ שאינו בתחולת סעיף 9(15ד) לפקודה) שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית.

5.4.7. שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית כאמור לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית או יחיד העובד בחבר בני האדם או נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים, יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המרבי לפי סעיף 121 לפקודה כאמור (עד 47% בשנת 2025 לפני מס יסף).

לגבי חבר בני אדם (תושב ישראל ותושב חוץ), ינוכה מס בהתאם לשיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (בשנת 2025 ואילך – 23%).

חרף האמור לעיל, שיעור המס שינוכה במקור לגבי תושב חוץ (יחיד וחבר בני אדם) עשוי להיות מוקטן בהתאם לאישור תקף מרשות המיסים, בכפוף לאמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל למדינת מושבו של תושב החוץ.

5.4.8. יצוין כי לגבי ריבית שמשולמת לתושב חוץ החלות עליה הוראות סעיף 9(15ד) לפקודה, לא ינוכה מס במקור.

5.4.9. תשלום ריבית לקופת גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים המנויים בתוספת לתקנות הניכוי מריבית ומדיבידנד, פטורים מניכוי מס במקור.

5.4.10. האמור לעיל כפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר למנכה במקור לבצע.

5.4.11. יובהר, כי לפי הנחיית רשות המיסים מיום 27 בדצמבר 2010, החל מיום 1 בינואר 2011, ניכוי המס במקור מריבית המשולמת בגין נייר ערך נסחר בבורסה לניירות ערך שבתל אביב ינוכה ויועבר לרשות המיסים על-ידי חבר הבורסה במקום החברות המנפיקות. החברה תעביר לחברי הבורסה (באמצעות הבורסה) את סכום הריבית ברוטו וכן את המידע שיש ברשותה ביחס למחזיקים ולנייר הערך שמכוחו משולמת הריבית כאמור. במקרה שבו משולמת ריבית לבעל מניות מהותי או ליחיד העובד בחבר בני אדם משלם הריבית או למי שנותן שירותים או מוכר לחבר בני אדם המשלם את הריבית, החברה תהיה אחראית להשלמת ניכוי המס במקור לשיעור המס המרבי כקבוע בתקנות הניכוי מריבית ומדיבידנד.

5.5. <u>אופן חישוב הניכיון לצורכי ניכוי מס במקור בגין אגרות חוב</u>

בהתאם להוראות סעיף 2(4) ו-125ג לפקודה, רואים בדמי הניכיון בגין אגרות החוב ריבית החייבת במס, ולגביה יחולו כללי ניכוי מס במקור במועד הפדיון. ניכוי המס במקור בגין דמי הניכיון יהא במועדי פדיון קרן אגרת החוב.

ככלל בהיעדר הוראה אחרת מאת רשות המיסים, שיעור הניכיון לצרכי מס ייקבע כהפרש בין הערך ההתחייבותי של אגרות החוב לבין התמורה שתיוחס לאגרת החוב ככל שהפרש זה הינו חיובי. ככל יונפקו ביחידות אגרות חוב בלבד, שיעור הניכיון יפורט בדוח ההצעה או בדוח המיידי בדבר תוצאות ההנפקה, לפי העניין.

בתקנה 4 לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2002, נקבע כי בפדיון של אגרת חוב הנסחרת בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון, יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי הניכיון, אם התקיימו כל אלה: (1) רווח ההון במכירת איגרת החוב אינו פטור ממס; (2) במועד הפדיון נוצר הפסד הון; ו- (3) הפדיון אינו בידי בעל שליטה או בידי מי שהחזיק באיגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה, והכל עד גובה הפסד ההון. דמי הניכיון שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה, לא יחשבו כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה.

חברי הבורסה ינכו במקור מתשלומי הריבית שישולמו על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב את תשלומי המס אותם חובה לנכות במקור, למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור

כאמור בהתאם לדין. במועדי פירעון קרן אגרות החוב חברי הבורסה ינכו מס במקור בגין דמי הניכיון, אם יהיו, כמפורט לעיל ולהלן.

5.6. <u>שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בשל אגרות החוב (סדרה ב') המוצעות שהומרו למניות</u>

בהתאם לסעיף 125ב לפקודה, דיבידנד שמקורו במניות החברה, יהיה חייב ככלל במס בידי יחידים תושבי ישראל - בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (25%), למעט לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי כאמור בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה שלושים אחוזים (30%). בנוסף לאמור לעיל, יוטל מס יסף בשיעור של 3%. נוסף על האמור לעיל, יחיד אשר הכנסתו החייבת ממקורות הוניים בשנת המס עלתה על הסכום הקבוע לעיל, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת ממקורות הוניים העולה על הסכום האמור, בשיעור של 2%, והכל כמפורט בסעיף הנ"ל.

דיבידנד בידי חברות תושבות ישראל ככלל, בהתאם לסעיף 126(ב) לפקודה, לא יבוא במניין הכנסתן החייבת ובלבד שמקור הדיבידנד אינו בהכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל ואינו מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, והכל בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף.

אולם, כאשר הדיבידנד מקורו מחוץ לישראל או שמקורו בהכנסה מחוץ לישראל, שיעור המס הינו מס חברות (23% בשנת 2025). תושב חוץ (יחיד או חברה) שאינו בעל מניות מהותי – יהיה חייב במס בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (25%), כפוף לאמנות המס עליהן חתומה מדינת ישראל, לגבי תושב חוץ שהנו בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו שלושים אחוזים (30%), כפוף לאמנות המס עליהן חתמה מדינת ישראל; ובידי קרן נאמנות חייבת - בהתאם לשיעורי המס החלים על יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו "עסק" או "משלח יד", אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף 9(2) לפקודה, יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור, ובכפוף להוראות הסעיף.

בהתאם לתקנות ניכוי מדיבידנד וריבית כאמור, שיעור המס שיש לנכות במקור על דיבידנד ליחיד תושב ישראל ולתושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם) בגין ניירות הערך המוצעים, הינו 25%. הניכוי במקור ביחס ליחיד שהינו בעל מניות מהותי כאמור, הינו 30%. על אף האמור, חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר בבורסה ומוחזקות בחברת הרישומים, שיעור ניכוי המס במקור על דיבידנד שישולם לבעל מניות מהותי באותו חבר בני אדם, יהיה בשיעור של 25%. לגבי תושב חוץ שיעור ניכוי המס במקור יהיה כפוף להוראות אמנה למניעת כפל מס שנכרתה בין מדינת התושבות של החברה לבין מדינת תושבותו, וקבלת אישור מרשות המיסים. על פי תקנות אלו, שולם דיבידנד לתושב ישראל (יחיד או חבר בני אדם), לגביו נקבע שיעור מס מוגבל לפי כל דין, ינוכה המס לפי השיעור שנקבע.

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.

5.7. <u>ניכיון אגרות החוב והנפקת איגרות חוב נוספות במסגרת הרחבת סדרה</u>

החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק אגרות חוב מהסדרה המונפקת על פי דוח הצעת המדף בשיעור ניכיון שונה משיעור הניכיון של סדרת אגרות החוב שתהיינה במחזור באותה עת (לרבות העדר ניכיון).

במקרה שבו תנפיק החברה אגרות חוב (סדרה ב') או אגרות חוב (סדרה ג') נוספות, במסגרת הרחבת הסדרה, בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה הסדרה (לרבות העדר ניכיון), תפנה החברה, לפני הרחבת הסדרה, לרשות המסים על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין אגרות החוב מהסדרה הרלבנטית, ייקבע שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים בסדרה, ככל שיהיו ("**שיעור הניכיון המשוקלל**"). במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לפני הרחבת הסדרה והרישום למסחר של אגרות החוב הנוספות מאות הסדרה, את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב מאותה הסדרה בהתאם לאותו האישור, ולפני הרחבת הסדרה והרישום למסחר תגיש החברה דוח מיידי אשר יפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (המגנ"א) שבו תודיע את שיעור הניכיון המשוקלל לכל הסדרה (ככל הניתן במסגרת הדיווח בדבר תוצאות ההנפקה). המס ינוכה במועדי הפדיון של אגרות החוב מאותה הסדרה לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור יחולו כל הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי הניכיון. באם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המסים, ינכו חברי הבורסה מס במקור מדמי הניכיון לגבי כל אגרות החוב מאותה הסדרה בהתאם לשיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה. במקרה כאמור, תגיש החברה דיווח מיידי בסמוך להרחבת הסדרה (קרי לפני הרישום למסחר) שבו תודיע את שיעור הניכיון שנקבע לגבי כל הסדרה כאמור ויחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי הניכיון. חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פדיון (סדרה ב'), בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור.

לפיכך יתכנו מקרים בהם ינוכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרות החוב מהסדרה טרם הרחבת הסדרה ("**דמי הניכיון העודפים**"), וזאת בין אם התקבל אישור מרשות המיסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לסדרה כאמור ובין אם לאו. נישום שהחזיק את אגרות החוב מהסדרה האמורה לפני הרחבת הסדרה ועד לפירעון אגרות החוב המוחזקות על-ידיו, יהיה זכאי להגיש דוח לרשות המיסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על-פי דין.

ככל ויהיו דמי ניכיון, ובהתאם להוראות סעיף 2(4) ו-125ג לפקודה, רואים בדמי הניכיון בגין אגרות החוב ריבית החייבת במס, ולגביה יחולו כללי ניכוי מס במקור במועד הפדיון.

בהיעדר הוראה אחרת מרשויות המס, הניכיון שייווצר בגין סדרת אגרות חוב המוצעות כאמור ייקבע לצורכי מס על פי ההפרש שבין הערך הנקוב של סדרת אגרות החוב לבין החלק בתמורת ההנפקה שייוחס לאגרות החוב, כאמור לעיל, ככל שזה חיובי.

חברי הבורסה ינכו מתשלומי אגרות החוב את תשלומי המס אותם הם חייבים לנכות במקור, למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור כאמור בהתאם לדין. במועדי פירעון קרן אגרות החוב, ינכו חברי הבורסה מס במקור בגין דמי הניכיון, אם יהיו, כמפורט לעיל.

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה, טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים, לרבות לעניין הסדרי המס שקיבלה החברה.

התיאור הנכלל לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על-פי דוח הצעת מדף זה, לפנות לייעוץ מקצועי על-מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

נספח ב' – גילוי אודות מנגנוני ההגנה בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב')

לביטויים המפורטים בטבלאות שלהלן, תהא המשמעות שניתנה להם במסגרת שטר הנאמנות.

א. תניות חוזיות וביטחונות

	קיים (סעיף בשטר) / לא קיים	תיאור תמציתי	האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
תעודות ההתחייבות מובטחות בביטחונות או בשעבודים קבועים אחרים	לא קיים (סעיף 4.4)		-
תעודות ההתחייבות מובטחות בשעבוד צף ו/או שוטף	לא קיים (סעיף 4.4)		-
התחייבות לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי)	קיים (סעיף 4.7)	החברה התחייבה, כי החל במועד חתימת שטר הנאמנות וכל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן ו/או הומרו במלואן, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על כלל נכסיה וזכויותיה הקיימים והעתידיים לטובת צד שלישי, אלא אם יתקיים התנאי שלהלן, בכפוף לאמור להלן (למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה וללא כל תנאי תהיה החברה רשאית ליצור כל שעבוד אחר כאמור בסעיף זה להלן): ללא צורך בקבלת הסכמת מחזיקי אגרות החוב או הנאמן, החברה תיצור לטובת הנאמן, במקביל ליצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף על כלל נכסיה וזכויותיה, הקיימים והעתידיים, באותה דרגה פרי פאסו על פי יחס החובות בגין אגרות החוב וכלפי הצד השלישי, להבטחת מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ושעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן ו/או הומרו במלואן או עד לביטול השעבוד האמור אשר ניתן לטובת הצד השלישי ה נ"ל (לפי המוקדם).	כן (סעיף 5.1.21)
התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות	קיים (סעיף 4.5)	ראה פירוט בס"ק (ג) להלן.	כן (סעיף 5.1.13)
התחייבות לדירוג אגרות החוב במועד ההנפקה; שמירה על דירוג במשך כל חיי תעודות ההתחייבות	לא קיים (סעיף 2.13)	במועד חתימת שטר הנאמנות, אגרות החוב (סדרה ב') אינן מדורגות והחברה איננה מתחייבת כי אגרות החוב תהיינה מדורגות. * עם זאת ככל ואגרות החוב ידורגו: (א) אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה; או (ב) אם דירוג אגרות החוב ירד מתחת לדירוג (-BBB)- הדבר יהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.	כן* (סעיף 5.1.27)
התחייבות לדירוג כפול לתעודות ההתחייבות	לא קיים		-
התחייבות שלא להחליף את החברה המדרגת לאורך כל חיי תעודת ההתחייבות	לא קיים		-

	קיים (סעיף בשטר) / לא קיים	תיאור תמציתי	האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסף	קיים (סעיפים 2.9 ו-2.12)	החברה תהיה רשאית לבצע הרחבה של אגרות החוב (סדרה ב') אם יתקיימו כל התנאים שלהלן: (1) לא קיימת למחזיקי אגרות החוב עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי טרם ההרחבה ולאחריה, וזאת מבלי לקחת את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אותן עילות פירעון מיידי; (2) החברה עומדת בכל אמות המידה הפי ננסיות המפורטות בסעיף 4.5.1 לשטר הנאמנות (אשר תמציתן מפורטת בס"ק (ג) להלן), מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות בסעיף 4.5.5 לשטר הנאמנות; (3) החברה אינה נמצאת בהפרה של איזה מהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר נאמנות; (4) ככל ואגרות החוב ידורגו, דירוג אגרות החוב (ערב ההרחבה) לא יפחת כתוצאה מההרחבה האמורה. ככל ואגרות החוב ידורגו על ידי מס' חברות דירוג הרי שהדירוג הקובע יהא הדירוג הגבוה; (5) דירקטוריון החברה קבע כי אין בהרחבת הסדרה כדי לפגוע בכושר הפירעון של החברה את אגרות החוב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לה נפיק בכל עת ומעת לעת, ללא צורך בהסכמת הנאמן ו/או בהסכמת מחזיקי אגרות החוב, בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בדרך אחרת, סדרות אחרות של אגרות חוב או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, בתנאי פדיון, ריבית, הצמדה, ותנאים אחרים כפי שהחברה תמצא ל נכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב, שווים להם או נחותים מהם. על אף האמור לעיל, ככל שהחברה תנפיק סדרת אגרות חוב נוספת וסדרה נוספת זו לא תהא מגובה בבטחונות (וכל עוד אינה מגובה בבטחונות), זכויות הסדרה הנוספת בפירוק לא תהיינה עדיפות בסדר הנשייה על אלו של אגרות חוב (סדרה ב'), וסדרה נוספת המגובה בבטחונות תהא עדיפה בעת פירוק בסדר הנשייה רק ביחס לבטחונות שיועמדו לטובת הסדרה הנוספת.	כן (סעיפים 5.1.19 ו-5.1.23)
מגבלה על חלוקת דיבידנדים	קיים (סעיף 4.6)	החברה מתחייבת כי עד לאחר הפרעון הסופי ו/או ההמרה של מלוא אגרות החוב, ביצוע חלוקה כמשמעה בחוק החברות על ידי החברה, לרבות רכישה עצמית של מניות ו/או ניירות ערך המירים למניות החברה (לרבות אגרות חוב (סדרה ב')) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 309א לחוק החברות, יהיה כפוף לכך שהחברה הצהירה בפני הנאמן באישור חתום כמפורט מטה, כי מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן: א. סך ההון העצמי של החברה (כהגדרתו בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות) בניכוי סכום החלוקה, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד החלוקה, לא יפחת מ-1,100 מיליון ש"ח; ב. היחס בין ההון העצמי סולו לבין המאזן נ טו סולו, על פי דוחותיה הכספיים ה נ פרדים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד החלוקה, לא יפחת משיעור של 40%. ג. היחס בין החוב הפיננסי נטו, מאוחד ל-EBITDA, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד החלוקה החל מהדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023 לא יעלה על 12 ("**חוב פיננסי ל-EBITDA**").	כן (סעיף 5.1.20)

	קיים (סעיף בשטר) / לא קיים	תיאור תמציתי	האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
		ד. היחס בין ההון העצמי המאוחד לבין סך המאזן המאוחד, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד החלוקה, לא יפחת משיעור של 16%. ה. סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווח הנקי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים השנתיים המבוקרים או הרבעוניים הסקורים האחרונים שהצטברו ויצטברו לאחר 31.3.2023, בנטרול רווחי/הפסדי שערוך שטרם מומשו ("**הרווח הנקי לחלוקה**"), כאשר מסכום הרווח ה נ קי לחלוקה ינוכו סכומים שיחולקו כדיבידנדים לבעלי מניות החברה החל ממועד חתימת שטר הנאמנות. למען הסר ספק מובהר כי ככל שבשנה מסוימת החברה לא תבצע חלוקה או תבצע חלוקה חלקית ביחס לשיעור כאמור, אזי החברה תוכל לחלק את הסכום הרלוונטי (או חלק) מהרווח הנקי שלה בתקופות העוקבות בהתאם לרווחים שטרם חילקה (כולם או חלקם) החל מיום 1 באפריל 2023, והכל בכפוף למבחני החלוקה והמשך עמידתה בת נאים האמורים בס"ק (א) עד (ד). ו. במועד ההחלטה על החלוקה לא קיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 5.1 לשטר הנאמנות ולא תקום עילה כאמור כתוצאה מהחלוקה וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה; ז. החברה עומדת באמות המידה הפי ננסיות המפורטות בסעיף 4.5.1 לשטר הנאמנות על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד החלוקה; ח. דירקטוריון החברה דן וקבע כי לא קיים חשש סביר כי כתוצאה מהחלוקה לא תוכל החברה לפרוע את אגרות החוב (סדרה ב'). ט. לא תבוצע חלוקה אם מתקיים סימן אזהרה כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. הוראות סעיפים 4.5.3 עד 4.5.4 לשטר הנאמנות בדבר התאמת מנגנון חישוב אמות המידה הפיננסיות במקרה של שינויים בכללי החשבו נ אות המקובלים ו/או שינויים רגולטורים, יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין חישוב הפרמטרים הקבועים לעיל.	
מגבלות על עסקאות עם בעלי השליטה בחברה	לא קיים		-
מגבלות על שינוי שליטה	קיים (סעיף 5.1.26)	אם נעשתה עסקה על ידי מר עופר י אי (להבדיל מהחברה עצמה) אשר כתוצאה ממנה, במישרין או בעקיפין, יחדל מר עופר ינאי מלהיות בעל שליטה בחברה, וזאת ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בהחלטה רגילה. לעניין זה יובהר כי עסקה כאמור לא תחשב כעסקה בעקבותיה יחדל מר עופר ינאי מלהיות בעל שליטה בהתקיים האמור לפחות באחת מהחלופות להלן: (א) כל עוד מר ינאי יוותר בעל השליטה בחברה, לרבות ביחד עם אחרים (כמשמעות מו נ ח זה בחוק ניירות ערך) (המניות שיוחזקו על ידי מר י נ אי ביחד עם אחרים תיקרא נ ה ביחד "**דבוקת השליטה**"), ובלבד שמר י נאי יחזיק למעלה מ-50% מדבוקת השליטה; (ב) כל עוד מר עופר י נאי מחזיק בשיעור של לפחות 25%	כן (סעיף 5.1.26)

	קיים (סעיף בשטר) / לא קיים	תיאור תמציתי	האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
		מזכויות ההצבעה בחברה, ולא קיים בעל מניות אחר בחברה המחזיק לבד או יחד עם אחרים בשיעור גבוה יותר של זכויות ההצבעה בחברה. לעניין האמור לעיל "מר עופר ינאי" או "מר ינאי" – משמע מר עופר ינאי ו/או בני משפחתו מדרגה ראשונה.	
מנגנון להתאמת ריבית במקרים מסוימים	קיים (סעיף 5 בתנאים הרשומים מעבר לדף בתוספת הראשונה)	**<u>מנגנון התאמת שיעור ריבית כתוצאה מחריגה מאמות מידה פיננסיות</u>** ככל שיחול אחד או יותר מהאירועים המפורטים בס"ק (1) עד (3) בסעיף זה להלן ("**האירועים הקובעים**"; כל אחד מהאירועים המפורטים בס"ק (1) עד (3) ייקרא להלן "**אירוע קובע**"), וכל עוד אירועים אלו מתקיימים ("**החריגה**"), אזי במהלך התקופה שממועד פרסום הדוחות הכספיים הראשונים מהם עולה התקיימות איזה מהאירועים הקובעים ("**מועד החריגה**") ועד למועד בו מפסיק להתקיים האירוע הקובע (עקב תיקון החריגה כמפורט להלן או עקב פירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, לפי המוקדם), תתווסף לריבית שתישא הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב באותו מועד, ריבית בשיעור שנתי של 0.25%, בגין קרות כל אחד מהאירועים הקובעים, כאשר מובהר כי בכל מקרה לא תעלה תוספת הריבית ביותר מ-0.75% לשנה ("**שיעור הריבית ה נוסף**"). ואלו האירועים הקובעים: (1) סך ההון העצמי של החברה (כהגדרתו בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות) פחת מ- 1,000 מיליון ש"ח. (2) היחס בין ההון העצמי סולו לבין המאזן נטו סולו פחת משיעור של 38%. (3) היחס בין החוב הפיננסי נטו, מאוחד ל-EBITDA החל מהדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023 לא עלה על 14 ("**חוב פיננסי ל-EBITDA**"). (4) היחס בין ההון העצמי המאוחד לבין סך המאזן המאוחד פחת משיעור של 15%. הוראות סעיפים 4.5.3 עד 4.5.4 לשטר הנאמנות בדבר אופן חישוב אמות המידה במקרה של שינויים בכללי החשבונאות המקובלים ו/או שינויים רגולטורים, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם לענין חישוב הפרמטרים הקבועים בס"ק (1) עד (4) לעיל. במקרה שלאחר שהתרחש האירוע הקובע כאמור באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב כאמור לעיל, יתפרסמו דוחות כספיים של החברה (רבעוניים או שנתיים) לפיהם יחדל להתקיים האירוע הקובע, אזי תקטן הריבית שתשולם על- ידי החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדוח הכספי בו פורסם על סיום האירוע הקובע כאמור ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד מועד החריגה עקב היווצרותו של אירוע קובע נוסף, אם יחול, לפי המוקדם מבניהם. מובהר, כי שיעור הריבית ה נוסף שיוטל כתוצאה מאירועים קובעים כאמור בסעיף 5 בתנאים הרשומים מעבר לדף בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות, לא יעלה על 0.75% במצטבר, בגין כלל האירועים הקובעים. להסרת ספק מובהר, כי העלאת שיעור הריבית תיעשה רק עד לשיעור ריבית נוספת של 0.75% בגין כלל האירועים הקובעים (אף אם יתקיימו מספר אירועים קובעים), ולאחר ששיעור הריבית הנוסף יגיע לרף של 0.75%, הוא לא יועלה פעם נוספת גם במקרה בו האירועים	

	קיים (סעיף בשטר) / לא קיים	תיאור תמציתי	האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
		הקובעים נמשכים או במקרה שבו לאחר שהתקיימות אירוע קובע מסויים, חל אירוע קובע אחר (לעניין זה יובהר, כי ככל שאירוע קובע חדל להתקיים ולאחר מכן חל אירוע קובע אחר יחול האמור לעיל).	

ב. <u>עילות להעמדה לפירעון מיידי</u>

העילה	קיים (סעיף בשטר)/לא קיים	הערות/הסבר
חלה הרעה מהותית בעסקי המנפיק/חברות מוחזקות, וקיים חשש שהמנפיק לא יוכל לפרוע את תעודות ההתחייבות במועדן.	קיים [סעיפים 5.1.16 ו- 5.1.25]	(א) אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה לראשונה של אגרות החוב (סדרה ב'), וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב (סדרה ב') במועדן. (ב) אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.
הכללת הערת "עסק חי" בחוות הדעת/בדוח הסקירה של רואה החשבון המבקר, המצורפים לדו"חות הכספיים של החברה	קיים [סעיף 5.1.22]	אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה במשך שני רבעונים רצופים.
תעודות ההתחייבות לא נפרעו במועדן.	קיים [סעיף 5.1.1]	אם החברה לא תפרע סכום כלשהו אשר היא חבה בפרעונו בקשר לאגרות החוב או על פי שטר הנאמנות.
חוב של המנפיק הועמד לפירעון מיידי	קיים [סעיף 5.1.8]	אם הועמד לפירעון מיידי אחד מאלה: (1) סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה הנסחרת בבורסה בישראל או בחו"ל; או (2) סדרת אגרות חוב מהותית אחרת או חוב מהותי אחר של החברה או חברות מאוחדות או חברות מוחזקות (למעט חוב או אגרות חוב שהינם ללא זכות חזרה (non-recourse)), והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה (או חברות מאוחדות או חברות מוחזקות) לא פרעה את החוב בתוך 21 ימי עסקים. "**סדרת אגרות חוב מהותית**" ו- "**חוב מהותי**" משמע - (1) לגבי החברה - הלוואה (אחת או יותר), שיתרתה (או יתרתן המצטברת, לפי העניין), הינה 300 מיליון ש"ח או יותר; או (2) לגבי חברות מאוחדות וחברות מוחזקות – הלוואה (אחת או יותר) שיתרתה (או יתרתן המצטברת, לפי העניין), כשהיא מוכפלת בשיעור החזקות החברה בה (או בהן, לפי העניין) בשרשור סופי, הינה 300 מיליון ש"ח או יותר; והכל במועד ההעמדה לפירעון מיידי.
Cross Default/Cross Acceleration (הפרה צולבת, במקרה של אי תשלום חובות אחרים או העמדה לפירעון מיידי)		
ירידת דירוג האג"ח מתחת לדירוג מינימאלי שנקבע	קיים [סעיף 5.1.27]	ככל ואגרות החוב ידורגו: אם דירוג אגרות החוב ירד מתחת לדירוג (-BBB).
המנפיק הפסיק או הודיע על הפסקת תשלומיו	קיים [סעיף 5.1.11]	אם החברה תפסיק את תשלומיה או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומיה .
מימוש שיעבוד על נכס מהותי או מכירת נכס בסיסי	קיים [סעיף 5.1.3]	אם יוטל עיקול על נכס מהותי (כהגדרתו להלן), או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכס כאמור או מומש שעבוד כנגד נכס מהותי כאמור; והעיקול לא יוסר או או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי

העילה	קיים (סעיף בשטר)/לא קיים	הערות/הסבר
		ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. לענין זה "**נכס מהותי**" הינו נכס או צירוף של נכסים אשר ערכו או ערכם המצרפי, לפי העניין, בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה במועד האירוע עולה על 35% מסך המאזן המאוחד של החברה.
אי פרסום דו"חות כספיים במועד הרלוונטי	קיים [סעיף 5.1.17]	אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו או ככל שניתנה ארכה לחברה על ידי רשות מוסמכת לפרסום דוחותיה הכספיים, תום תקופת הארכה, לפי המאוחר מבין השניים.
הפרה יסודית של תנאי אג"ח	קיים [סעיף 5.1.24]	אם בוצעה הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות או אם לא תקיים אילו מהתחייבויותיה המהותיות במסגרתם, ובכלל זה התברר כי מצג מהותי של החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון או אינו מלא, והכול - אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה הפרה כאמור תוך ארבעה עשר (14) ימים ממתן ההודעה.
הפרת התחייבויות מהותיות או ביצוע פעולה העשויה לפגוע מהותית בזכויות המחזיקים	קיים [סעיפים 5.1.1 ו-5.1.24]	(א) אם החברה לא תפרע סכום כלשהו אשר היא חבה בפרעונו בקשר לאגרות החוב או על פי שטר הנאמנות או לא תעמוד באילו מהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר הנאמנות, והחברה לא תיקנה הפרה זו בתוך תקופה בת שבעה (7) ימים; (ב) אם בוצעה הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות או אם לא תקיים אילו מהתחייבויותיה המהותיות במסגרתם, ובכלל זה התברר כי מצג מהותי של החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון או אינו מלא, והכול - אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה הפרה כאמור תוך ארבעה עשר (14) ימים ממתן ההודעה;
הפרת התחייבות בנוגע לשינויים מבניים, מיזוגים ורכישות, ללא אישור מחזיקי האג"ח	קיים [סעיף 5.1.7]	אם בוצע מיזוג, במסגרתו החברה היא החברה הקולטת או חברת היעד, ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב, בהחלטה מיוחדת, אלא אם כן הצהירו החברה או הישות הקולטת כלפי מחזיקי אגרות החוב, לפחות 10 ימי עסקים לפני מועד השלמת המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של הישות הקולטת, לקיים את התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב').
מכירת רוב נכסי המנפיק	קיים [סעיף 5.1.15]	אם בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה, ולא התקבלה למכירה כאמור הסכמה מראש של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בהחלטה רגילה; לעניין סעיף זה, "**מכירה של רוב נכסי החברה**" פירושה עסקה למכירת נכס (או נכסים) ששוויו (או שווים, לפי העניין) עולה על שיעור של 50% מסך הנכסים של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו. למרות האמור לעיל, מכירה של נכסים בשיעור העולה על 50% כאמור, לא תיחשב הפרה, ובלבד שעל פי הודעת החברה כפי שתיכלל בדיווח מיידי יצוין כי התמורה נטו מיועדת לרכישת נכס (שאינו נכס של חברות מאוחדות) או השקעה נוספת, לרבות השקעה בחברות מאוחדות, והכל בתחום פעילותה של החברה, ו/או בתחומי פעילות נוספים שהחברה תיכנס אליהן במהלך חיי אגרות החוב, בכפוף להוראות שטר הנאמנות. מכירה לתאגיד בשליטת החברה המוחזק על ידה בשיעור העולה על 50%, לא תיחשב כמכירה לצורכי סעיף זה לעיל.
התבצע שינוי בעיקר תחום פעילות המנפיק	קיים [סעיף 5.1.28]	אם בוצע שינוי בפעילותה של החברה, באופן שסך נכסי החברה המשמשים בתחום האנרגיה המתחדשת יפחת מ-55% מסך נכסי החברה והכל על פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה.
מתן צו פירוק קבוע / מתן צו פירוק זמני שלא בוטל תוך תקופה X	קיים [סעיפים 5.1.2 ו-5.1.5]	(א) אם נתמנה לחברה מפרק זמני או בעל תפקיד בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון או ניתן צו פירוק זמני על-ידי בית משפט או צו בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או תתקבל החלטה שיפוטית כלשהי בעלת אופי דומה והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת

העילה	קיים (סעיף בשטר)/לא קיים	הערות/הסבר
		ריפוי כלשהי ביחס לבקשות ו/או צווים כאמור שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. (ב) אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת) או אם נתמנה לחברה נאמן כהגדרתו בחוק חדלות פירעון או אם ניתן נגדה צו פירוק סופי וקבוע או כל צו אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה לחברה מפרק קבוע או בעל תפקיד בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון. .
הטלת עיקול על נכסי המנפיק או ביצוע פעולת הוצל"פ	קיים [סעיף 5.1.3]	אם יוטל עיקול על נכס מהותי (כהגדרתו להלן), או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכס כאמור; והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. לענין זה "**נכס מהותי**" הינו נכס או צירוף של נכסים אשר ערכו או ערכם המצרפי, לפי העניין, בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה במועד האירוע עולה על 35% מסך המאזן המאוחד של החברה.
מינוי כונס נכסים קבוע או זמני (ובלבד שהמינוי לא בוטל במועד סביר)	קיים [סעיף 5.1.4]	אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכס מהותי, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני או למינוי נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, אשר לא נדחו או בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או - אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע על נכס מהותי או נאמן כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון על נכס מהותי. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. לענין זה "**נכס מהותי**" הינו נכס או צירוף של נכסים אשר ערכו או ערכם המצרפי, לפי העניין, בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה במועד האירוע עולה על 35% מסך המאזן המאוחד של החברה.
המנפיק הודיע על כוונתו לחדול מלהמשיך בעיסוקו ו/או לנהל את עסקיו	קיים [סעיף 5.1.12]	אם החברה תחדל מלהמשיך לעסוק או לנהל את עסקיה, כפי שיהיו מעת לעת, או תודיע על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק בעסקיה כפי שיהיו מעת לעת ו/או לנהלם .
החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח ע"פ חוק ניירות ערך	קיים [סעיף 5.1.10]	אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.
מחיקה ממרשם החברות, למעט מיזוג	קיים [סעיף 5.1.14]	אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא, למעט במסגרת מיזוג כאמור בסעיף 5.1.7 סיפא לשטר הנאמנות.
בקשה/מתן צו להקפאת הליכים	קיים [סעיף 5.1.6]	(א) אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או כל הליך דומה לפי חוק חדלות פירעון או בקשה לצו פתיחת הליכים כהגדרתו בחוק חדלות פירעון או אם יינתן צו כאמור כנגד החברה או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות או בהתאם להוראות לחוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה לרבות פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר הנאמנות, ולמעט עשיית הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה שאינם אסורים על פי שטר הנאמנות ושאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של אגרות החוב), או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור בסעיף (א) זה, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן; (ב) אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) או בקשה לפי חוק חדלות פירעון (שלא בהסכמת החברה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הגשתה.
הוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018		
הוגשה בקשה לאישור הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018		

העילה	קיים (סעיף בשטר)/לא קיים	הערות/הסבר
הבורסה השעתה/מחקה את המסחר באג"ח	קיים [סעיפים 5.1.9 ו- 5.1.18]	(א) אם הבורסה השעתה את המסחר באגרת החוב (סדרה ב'), למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה בתוך 60 ימים; (ב) אם אגרות החוב (סדרה ב') נמחקו מהמסחר בבורסה.
הפרת מגבלות על גיוס חוב נוסף, כולל הרחבת סדרה	קיים [סעיפים 5.1.19 ו- 5.1.23]	הפרת מגבלות כמפורט בס"ק (א) לעיל לעניין מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסף.
אי עמידה בהתחייבות למנגנון התאמה לשיעור הריבית, כתוצאה מאי הסרת שיעבוד צף	לא קיים	--
נטילת חוב פיננסי או אשראי בניגוד להתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף	לא קיים	--
הפרת התחייבות להפקיד כספי כרית הוצאות וכרית ריבית או הפקדת כספים בפיקדון להוצאות מיוחדות	לא קיים	-- (a)
מתן צו נאמן זמני או מינוי נאמן זמני	קיים [סעיף 5.1.2]	אם נתמנה לחברה מפרק זמני או בעל תפקיד בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון או ניתן צו פירוק זמני על-ידי בית משפט או צו בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או תתקבל החלטה שיפוטית כלשהי בעלת אופי דומה והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות ו/או צווים כאמור שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
עילה נוספת – הפסקת דירוג אגרות החוב	קיים [סעיף 5.1.27]	ככל ואגרות החוב ידורגו: אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.
עילה נוספת – העברת שליטה בחברה	קיים [סעיף 5.1.26]	הפרת מגבלות כמפורט בס"ק (א) לעיל לעניין מגבלות על שינוי שליטה לעיל.
עילה נוספת – אי עמידה באמות מידה פיננסיות	קיים [סעיף 5.1.13]	אי עמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט בס"ק (ג) להלן.
עילה נוספת – הפרת מגבלות חלוקה	קיים [סעיף 5.1.20]	הפרת מגבלות כמפורט בס"ק (א) לעיל לעניין מגבלה על חלוקת דיבידנדים.
עילה נוספת – הפרת מגבלות על יצירת שיעבוד שוטף על כלל הנכסים	קיים [סעיף 5.1.21]	הפרת מגבלות כמפורט בס"ק (א) לעיל לעניין התחייבות לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי).

ג. <u>דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות</u>

אמת מידה	קיים / לא קיים	פירוט אמת המידה
ההון העצמי	סעיף 4.5 לשטר הנאמנות	עד לאחר הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב (סדרה ב'), ו/או עד להמרתן המלאה של יתרת אגרות החוב (סדרה ב') למניות החברה, החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), לעמוד בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן: (1) ההון העצמי לא יפחת מסך של 900 מיליון ש"ח במשך תקופה של שני רבעונים רצופים; (2) היחס בין ההון העצמי סולו לבין סך המאזן נטו סולו לא יפחת משיעור של 36% במשך תקופה של שני רבעונים רצופים;
היחס בין ההון העצמי סולו לבין סך המאזן נטו סולו		(3) היחס בין החוב הפיננסי נטו, מאוחד ל-EBITDA החל מהדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023 לא יעלה על 15 ("**חוב פיננסי ל-**EBITDA") במשך שני רבעונים רצופים; (4) היחס בין ההון העצמי המאוחד לבין סך המאזן המאוחד לא יפחת משיעור של 14%, במשך תקופה של שני רבעונים רצופים.
היחס בין החוב הפיננסי נטו, מאוחד ל-EBITDA		עמידת החברה בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות כאמור לעיל תיבחן על ידי החברה במועד פרסום כל דוח כספי, ביחס לאותו דוח כספי (למעט ביחס לאמת המידה המפורטת בס"ק (3) לעיל אשר תיבחן החל מהדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023) ("**מועד הבחינה**"). החברה תכלול גילוי בדוחותיה הכספיים הרבעוניים ו/או השנתיים או בדוח הדירקטוריון הרבעוני ו/או השנתי, לפי העניין, בדבר עמידתה או אי עמידתה בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל, וכן תפרט את הנתון המספרי לכל אחת מאמות המידה הפיננסיות האמורות, את ההון העצמי סולו ואת המאזן נטו סולו. מובהר כי לא תבוצע בדיקה בדבר עמידה באמות מידה פיננסיות במהלך תקופת הביניים בין מועדי הבחינה. חישוב אמות המידה הפיננסיות לעיל, יתבצע על פי כללי החשבונאות המקובלים לפיהם נערכו הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרץ, 2023 ("**כללי החשבונאות הקודמים**"). ככל שיחולו שינויים בכללי החשבונאות המקובלים החלים ביחס לדוחותיה הכספיים של החברה לאחר מועד ההנפקה של אגרות החוב (סדרה ב') לרבות במקרה בו החברה החליטה על אימוץ כללי חשבונאות אחרים, בהשוואה לכללי החשבונאות הקודמים ("**התקינה המעודכנת**"), באופן שיש בו כדי להשפיע על תוצאות החישוב של איזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בשטר הנאמנות, אזי עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות כאמור תיבחן על פי כללי החשבונאות הקודמים. במקרה זה, תפרט החברה, במסגרת הדוחות התקופתיים והרבעוניים של החברה, את אופן עמידתה באמות המידה הפיננסיות כאמור, אשר יחושבו על פי כללי החשבונאות הקודמים, וככל שיתקיימו פערים בין חישוב כאמור לבין החישוב ביחס אליהם על פי התקינה המעודכנת, יפורטו הפריטים המהותיים המרכיבים את הפערים האמורים. יובהר, כי בהתאם לאמור בסעיף 5.1.13 לשטר הנאמנות, עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה ב') לפירעון מיידי תחול רק אם החברה לא תעמוד באיזו מאמות המידה הפיננסיות, המפורטות לעיל, במשך תקופה של שני רבעונים רצופים. במקרה של הפרה צפויה של איזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.5.1 לשטר הנאמנות, החברה תהא רשאית לפנות לנאמן לצורך מינוי נציגות דחופה בהתאם להוראות קודקס הרגולציה, על פי הוראות נספח 4.5.6 לשטר הנאמנות.

נספח ג' – גילוי אודות מנגנוני ההגנה בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג')

לביטויים המפורטים בטבלאות שלהלן, תהא המשמעות שניתנה להם במסגרת שטר הנאמנות.

א. תניות חוזיות וביטחונות

	קיים (סעיף בשטר הנאמנות)/לא קיים	תיאור תמציתי	האם ההפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
תעודות ההתחייבות מובטחות בביטחונות או בשעבודים קבועים אחרים	לא קיים (סעיף 4.4)		--
תעודות ההתחייבות מובטחות בשעבוד צף ו/או שוטף	לא קיים (סעיף 4.4)		--
התחייבות לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי)	קיים (סעיף 4.7)	החברה התחייבה, כי החל במועד חתימת שטר הנאמנות וכל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על כלל נכסיה וזכויותיה הקיימים והעתידיים לטובת צד שלישי, אלא אם יתקיים התנאי שלהלן, בכפוף לאמור להלן (למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה וללא כל תנאי תהיה החברה רשאית ליצור כל שעבוד אחר כאמור בסעיף זה להלן): ללא צורך בקבלת הסכמת מחזיקי אגרות החוב או הנאמן, החברה תיצור לטובת הנאמן, במקביל ליצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף על כלל נכסיה וזכויותיה, הקיימים והעתידיים, באותה דרגה פרי פאסו על פי יחס החובות בגין אגרות החוב וכלפי הצד השלישי, להבטחת מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ושעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן או עד לביטול השעבוד האמור אשר ניתן לטובת הצד השלישי הנ"ל (לפי המוקדם).	כן (סעיף 5.1.21)
התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות	קיים (סעיף 4.5)	ראה פירוט בס"ק (ג) להלן.	כן (סעיף 5.1.13)
התחייבות לדירוג אגרות החוב במועד ההנפקה; שמירה על דירוג במשך כל חיי תעודת ההתחייבות	לא קיים (סעיף 2.11)	במועד חתימת שטר נאמנות זה, אגרות החוב (סדרה ג') אינן מדורגות והחברה איננה מתחייבת כי אגרות החוב תהיינה מדורגות. * עם זאת ככל ואגרות החוב ידורגו: (א) אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה; או (ב) אם דירוג אגרות החוב ירד מתחת לדירוג (-BBB)- הדבר יהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.	כן* (סעיף 5.1.27)
התחייבות לדירוג כפול לתעודות ההתחייבות	לא קיים		--
התחייבות שלא להחליף את החברה המדרגת לאורך כל	לא קיים		--

	קיים (סעיף בשטר הנאמנות)/לא קיים	תיאור תמציתי	האם ההפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
חיי תעודת ההתחייבות			
מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסף	קיים (סעיפים 2.7 ו- 2.10)	החברה תהיה רשאית לבצע הרחבה של אגרות החוב (סדרה ג') אם יתקיימו כל התנאים שלהלן: (1) לא קיימת למחזיקי אגרות החוב עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי טרם ההרחבה ולאחריה וזאת מבלי לקחת את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אותן עילות פירעון מיידי; (2) החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.5.1 לשטר הנאמנות (אשר תמציתן מפורטת בס"ק (ג) להלן), מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות בסעיף 4.5.5 לשטר הנאמנות; (3) החברה אינה נמצאת בהפרה של איזה מהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר נאמנות; (4) ככל ואגרות החוב ידורגו, דירוג אגרות החוב (ערב ההרחבה) לא יפחת כתוצאה מההרחבה האמורה. ככל ואגרות החוב ידורגו על ידי מס' חברות דירוג הרי שהדירוג הקובע יהא הדירוג הגבוה; (5) דירקטוריון החברה קבע כי אין בהרחבת הסדרה כדי לפגוע בכושר הפירעון של החברה את אגרות החוב. החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת ומעת לעת, ללא צורך בהסכמת הנאמן ו/או בהסכמת מחזיקי אגרות החוב, בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בדרך אחרת, סדרות אחרות של אגרות חוב או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, בתנאי פדיון, ריבית, הצמדה, ותנאים אחרים כפי שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב, שווים להם או נחותים מהם. על אף האמור לעיל, ככל שהחברה תנפיק סדרת אגרות חוב נוספת וסדרה נוספת זו לא תהא מגובה בבטחונות (וכל עוד אינה מגובה בבטחונות), זכויות הסדרה הנוספת בפירוק לא תהיינה עדיפות בסדר הנשייה על אלו של אגרות חוב (סדרה ג'), וסדרה נוספת המגובה בבטחונות תהא עדיפה בעת פירוק בסדר הנשייה רק ביחס לבטחונות שיועמדו לטובת הסדרה הנוספת.	כן (סעיפים 5.1.19 ו-5.1.23)
מגבלה על חלוקת דיבידנדים	קיים (סעיף 4.6)	החברה מתחייבת כי עד לאחר הפרעון הסופי של אגרות החוב, ביצוע חלוקה כמשמעה בחוק החברות על ידי החברה, לרבות רכישה עצמית של מניות ו/או ניירות ערך המירים למניות החברה מבלי לגרוע מהוראות סעיף 309א לחוק החברות, יהיה כפוף לכך שהחברה הצהירה בפני הנאמן באישור חתום כמפורט מטה, כי מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן: א. סך ההון העצמי של החברה (כהגדרתו בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות) בניכוי סכום החלוקה, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד החלוקה, לא יפחת מ- 1,100 מיליון ש"ח; ב. היחס בין ההון העצמי סולו לבין המאזן נטו סולו, על פי דוחותיה הכספיים הנפרדים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד החלוקה, לא יפחת משיעור של 40%. ג. היחס בין החוב הפיננסי נטו, מאוחד ל-EBITDA, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד החלוקה החל מהדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023 לא יעלה על 12 ("חוב פיננסי ל-EBITDA"). ד. היחס בין ההון העצמי המאוחד לבין סך המאזן המאוחד, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של	כן (סעיף 5.1.20)

	קיים (סעיף בשטר הנאמנות)/לא קיים	תיאור תמציתי	האם ההפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
		החברה, אשר פורסמו עובר למועד החלוקה, לא יפחת משיעור של 16%. ה. סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווח הנקי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים השנתיים המבוקרים או הרבעוניים הסקורים האחרונים שהצטברו ויצטברו לאחר 31.3.2023, בנטרול רווחי/הפסדי שערוך שטרם מומשו ("**הרווח הנקי לחלוקה**"), כאשר מסכום הרווח הנקי לחלוקה ינוכו סכומים שיחולקו כדיבידנדים לבעלי מניות החברה החל ממועד חתימת שטר זה. למען הסר ספק מובהר כי ככל שבשנה מסוימת החברה לא תבצע חלוקה או תבצע חלוקה חלקית ביחס לשיעור כאמור, אזי החברה תוכל לחלק את הסכום הרלוונטי (או חלק) מהרווח הנקי שלה בתקופות העוקבות בהתאם לרווחים שטרם חילקה (כולם או חלקם) החל מיום 1 באפריל 2023, והכל בכפוף למבחני החלוקה והמשך עמידתה בתנאים האמורים בס"ק (א) עד (ד). ו. במועד ההחלטה על החלוקה לא קיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 5.1 לשטר הנאמנות ולא תקום עילה כאמור כתוצאה מהחלוקה וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה; ז. החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.5.1 לשטר הנאמנות על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד החלוקה; ח. דירקטוריון החברה דן וקבע כי לא קיים חשש סביר כי כתוצאה מהחלוקה לא תוכל החברה לפרוע את אגרות החוב (סדרה ג'). ט. לא תבוצע חלוקה אם מתקיים סימן אזהרה כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. הוראות סעיפים 4.5.3 עד 4.5.4 לשטר הנאמנות בדבר התאמת מנגנון חישוב אמות המידה הפיננסיות במקרה של שינויים בכללי החשבונאות המקובלים ו/או שינויים רגולטורים, יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין חישוב הפרמטרים הקבועים לעיל.	
מגבלות על עסקאות עם בעלי השליטה בחברה	לא קיים		--
מגבלות על שינוי שליטה	קיים (סעיף 5.1.26)	אם נעשתה עסקה על ידי מר עופר ינאי (להבדיל מהחברה עצמה) אשר כתוצאה ממנה, במישרין או בעקיפין, יחדל מר עופר ינאי מלהיות בעל שליטה בחברה, וזאת ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בהחלטה רגילה. לעניין זה יובהר כי עסקה כאמור לא תחשב כעסקה בעקבותיה יחדל מר עופר ינאי מלהיות בעל שליטה בהתקיים האמור לפחות באחת מהחלופות להלן: (א) כל עוד מר ינאי יוותר בעל השליטה בחברה, לרבות ביחד עם אחרים (כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך) (המניות שיוחזקו על ידי מר ינאי ביחד עם אחרים תיקראנה ביחד "**דבוקת השליטה**"), ובלבד שמר ינאי יחזיק למעלה מ-50% מדבוקת השליטה; (ב) כל עוד מר עופר ינאי מחזיק בשיעור של לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה, ולא	כן (סעיף 5.1.26)

	קיים (סעיף בשטר הנאמנות)/לא קיים	תיאור תמציתי	האם ההפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
		קיים בעל מניות אחר בחברה המחזיק לבד או יחד עם אחרים בשיעור גבוה יותר של זכויות ההצבעה בחברה. לעניין האמור לעיל "מר עופר ינאי" או "מר ינאי" – משמע מר עופר ינאי ו/או בני משפחתו מדרגה ראשונה.	
מנגנון להתאמת ריבית במקרים מסוימים	קיים (סעיף 5 בתנאים הרשומים מעבר לדף בתוספת הראשונה)	**<u>מנגנון התאמת שיעור ריבית כתוצאה מחריגה מאמות מידה פיננסיות</u>** ככל שיחול אחד או יותר מהאירועים המפורטים בס"ק (1) עד (3) בסעיף זה להלן ("**האירועים הקובעים**"; כל אחד מהאירועים המפורטים בס"ע (1) עד (3) יקרא להלן "**אירוע קובע**"), וכל עוד אירועים אלו מתקיימים ("**החריגה**"), אזי במהלך התקופה שממועד פרסום הדוחות הכספיים הראשונים מהם עולה התקיימות איזה מהאירועים הקובעים ("**מועד החריגה**") ועד למועד בו מפסיק להתקיים האירוע הקובע (עקב תיקון החריגה כמפורט להלן או עקב פירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, לפי המוקדם), תתווסף לריבית שתישא הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב באותו מועד, ריבית בשיעור שנתי של 0.25%, בגין קרות כל אחד מהאירועים הקובעים, כאשר מובהר כי בכל מקרה לא תעלה תוספת הריבית ביותר מ-0.75% לשנה ("**שיעור הריבית הנוסף**"). ואלו האירועים הקובעים: (1) סך ההון העצמי של החברה (כהגדרתו בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות) פחת מ-1,000 מיליון ש"ח. (2) היחס בין ההון העצמי סולו לבין המאזן נטו סולו פחת משיעור של 38%. (3) היחס בין החוב הפיננסי נטו, מאוחד ל-EBITDA החל מהדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023 לא עלה על 14 ("**חוב פיננסי ל-EBITDA**"). (4) היחס בין ההון העצמי המאוחד לבין סך המאזן המאוחד פחת משיעור של 15%. הוראות סעיפים 4.5.3 עד 4.5.4 לשטר הנאמנות בדבר אופן חישוב אמות המידה במקרה של שינויים בכללי החשבונאות המקובלים ו/או שינויים רגולטורים, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם לענין חישוב הפרמטרים הקבועים בס"ק (1) עד (4) לעיל. במקרה שלאחר שהתרחש האירוע הקובע כאמור באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב כאמור לעיל, יתפרסמו דוחות כספיים של החברה (רבעוניים או שנתיים) לפיהם יחדל להתקיים האירוע הקובע, אזי תקטן הריבית שתשולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדוח הכספי בו פורסם על סיום האירוע הקובע כאמור ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד מועד החריגה עקב היווצרותו של אירוע קובע נוסף, אם יחול, לפי המוקדם מבניהם. מובהר, כי שיעור הריבית הנוסף שיוטל כתוצאה מאירועים קובעים כאמור בסעיף 5 בתנאים הרשומים מעבר לדף בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות, לא יעלה על 0.75% במצטבר, בגין כלל האירועים הקובעים. להסרת ספק מובהר, כי העלאת שיעור הריבית תיעשה רק עד לשיעור ריבית נוספת של 0.75% בגין כלל האירועים הקובעים (אף אם יתקיימו מספר אירועים קובעים), ולאחר ששיעור הריבית הנוסף יגיע לרף של 0.75%, הוא לא יועלה פעם נוספת גם במקרה בו האירועים הקובעים נמשכים או במקרה שבו לאחר שהתקיימות אירוע קובע מסויים, חל אירוע קובע אחר (לעניין זה יובהר, כי ככל	--

	קיים (סעיף בשטר הנאמנות)/לא קיים	תיאור תמציתי	האם ההפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
		שאירוע קובע חדל להתקיים ולאחר מכן חל אירוע קובע אחר יחול האמור לעיל).	

ב. <u>עילות להעמדה לפירעון מיידי</u>

העילה	קיים (סעיף בשטר)/לא קיים	הערות/הסבר
חלה הרעה מהותית בעסקי המנפיק/חברות מוחזקות, וקיים חשש שהמנפיק לא יוכל לפרוע את תעודות ההתחייבות במועדן.	קיים [סעיפים 5.1.16 ו-5.1.25]	(א) אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה לראשונה של אגרות החוב (סדרה ג'), וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב (סדרה ג') במועדן. (ב) אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.
הכללת הערת "עסק חי" בחוות הדעת/בדוח הסקירה של רואה החשבון המבקר, המצורפים לדו"חות הכספיים של החברה	קיים [סעיף 5.1.22]	אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה במשך שני רבעונים רצופים.
תעודות ההתחייבות לא נפרעו במועדן.	קיים [סעיף 5.1.1]	אם החברה לא תפרע סכום כלשהו אשר היא חבה בפרעונו בקשר לאגרות החוב או על פי שטר הנאמנות.
חוב של המנפיק הועמד לפירעון מיידי	קיים [סעיף 5.1.8]	אם הועמד לפירעון מיידי אחד מאלה: (1) סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה הנסחרת בבורסה בישראל או בחו"ל; או (2) סדרת אגרות חוב מהותית אחרת או חוב מהותי אחר של החברה או חברות מאוחדות או חברות מוחזקות (למעט חוב או אגרות חוב שהינם ללא זכות חזרה (non-recourse)), והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה (או חברות מאוחדות או חברות מוחזקות) לא פרעה את החוב בתוך 21 ימי עסקים. "**סדרת אגרות חוב מהותית**" ו-"**חוב מהותי**" משמע - (1) לגבי החברה – הלוואה (אחת או יותר) שיתרתה (או יתרתן המצטברת, לפי העניין) הינה 300 מיליון ש"ח או יותר; או (2) לגבי חברות מאוחדות וחברות מוחזקות - הלוואה (אחת או יותר) שיתרתה (או יתרתן המצטברת, לפי העניין), כשהיא מוכפלת בשיעור החזקות החברה בה (או בהן, לפי העניין) בשרשור סופי, הינה 300 מיליון ש"ח או יותר; והכל במועד ההעמדה לפירעון מיידי.
Cross Default/Cross Acceleration: (הפרה צולבת, במקרה של אי תשלום חובות אחרים או העמדה לפירעון מיידי)		
ירידת דירוג האג"ח מתחת לדירוג מינימאלי שנקבע	קיים [סעיף 5.1.27]	ככל ואגרות החוב ידורגו: אם דירוג אגרות החוב ירד מתחת לדירוג (-BBB).
המנפיק הפסיק או הודיע על הפסקת תשלומיו	קיים [סעיף 5.1.11]	אם החברה תפסיק את תשלומיה או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומיה.
מימוש שיעבוד על נכס מהותי או מכירת נכס בסיסי	קיים [סעיף 5.1.3]	אם יוטל עיקול על נכס מהותי (כהגדרתו להלן), או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכס כאמור או מומש שעבוד כנגד נכס מהותי כאמור; והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. לענין זה "**נכס מהותי**" הינו נכס או צירוף של נכסים אשר ערכו או ערכם המצרפי, לפי העניין, בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה במועד האירוע עולה על 35% מסך המאזן המאוחד של החברה.
אי פרסום דו"חות כספיים במועד הרלוונטי	קיים [סעיף 5.1.17]	אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון

העילה	קיים (סעיף בשטר)/לא קיים	הערות/הסבר
		שבו היא חייבת בפרסומו או ככל שניתנה ארכה לחברה על ידי רשות מוסמכת לפרסום דוחותיה הכספיים, תום תקופת הארכה, לפי המאוחר מבין השניים.
הפרה יסודית של תנאי אג"ח	קיים [סעיף 5.1.24]	אם בוצעה הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות או אם לא תקיים אילו מהתחייבויותיה המהותיות במסגרתם, ובכלל זה התברר כי מצג מהותי של החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון או אינו מלא, והכול - אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה הפרה כאמור תוך ארבעה עשר (14) ימים ממתן ההודעה.
הפרת התחייבויות מהותיות או ביצוע פעולה העשויה לפגוע מהותית בזכויות המחזיקים	קיים [סעיפים 5.1.1 ו-5.1.24]	(א) אם החברה לא תפרע סכום כלשהו אשר היא חבה בפרעונו בקשר לאגרות החוב או על פי שטר הנאמנות או לא תעמוד באילו מהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר הנאמנות, והחברה לא תיקנה הפרה זו בתוך תקופה בת שבעה (7) ימים. (ב) אם בוצעה הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות או אם לא תקיים אילו מהתחייבויותיה המהותיות במסגרתם, ובכלל זה התברר כי מצג מהותי של החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון או אינו מלא, והכול - אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה הפרה כאמור תוך ארבעה עשר (14) ימים ממתן ההודעה.
הפרת התחייבות בנוגע לשינויים מבניים, מיזוגים ורכישות, ללא אישור מחזיקי האג"ח	קיים [סעיף 5.1.7]	אם בוצע מיזוג, במסגרתו החברה היא החברה הקולטת או חברת היעד, ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב, בהחלטה מיוחדת, אלא אם כן הצהירו החברה או הישות הקולטת כלפי מחזיקי אגרות החוב, לפחות 10 ימי עסקים לפני מועד השלמת המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של הישות הקולטת, לקיים את התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג').
מכירת רוב נכסי המנפיק	קיים [סעיף 5.1.15]	אם בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה, ולא התקבלה למכירה כאמור הסכמה מראש של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בהחלטה רגילה; לעניין סעיף זה, "**מכירה של רוב נכסי החברה**" פירושה עסקה למכירת נכס (או נכסים) ששוויו (או שווים, לפי העניין) עולה על שיעור של 50% מסך הנכסים של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו. למרות האמור לעיל, מכירה של נכסים בשיעור העולה על 50% כאמור, לא תיחשב הפרה, ובלבד שעל פי הודעת החברה כפי שתיכלל בדיווח מיידי יצוין כי התמורה נטו מיועדת לרכישת נכס (שאינו נכס של חברות מאוחדות) או השקעה נוספת, לרבות השקעה בחברות מאוחדות, והכל בתחום פעילותה של החברה ו/או בתחומי פעילות נוספים שהחברה תיכנס אליהן במהלך חיי אגרות החוב, בכפוף להוראות שטר הנאמנות. מכירה לתאגיד בשליטת החברה המוחזק על ידה בשיעור העולה על 50% לא תיחשב כמכירה לצורכי סעיף זה לעיל.
התבצע שינוי בעיקר תחום פעילות המנפיק	קיים [סעיף 5.1.28]	אם בוצע שינוי בפעילותה של החברה, באופן שסך נכסי החברה המשמשים בתחום האנרגיה המתחדשת יפחת מ-55% מסך נכסי החברה, והכל על פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה.

העילה	קיים (סעיף בשטר)/לא קיים	הערות/הסבר
מתן צו פירוק קבוע / מתן צו פירוק זמני שלא בוטל תוך תקופה X	קיים [סעיפים 5.1.2 ו-5.1.5]	(א) אם נתמנה לחברה מפרק זמני או בעל תפקיד בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון או ניתן צו פירוק זמני על-ידי בית משפט או צו בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או תתקבל החלטה שיפוטית כלשהי בעלת אופי דומה והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות ו/או צווים כאמור שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. (ב) אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת) או אם נתמנה לחברה נאמן כהגדרתו בחוק חדלות פירעון או אם ניתן נגדה צו פירוק סופי וקבוע או כל צו אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה לחברה מפרק קבוע או בעל תפקיד בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון.
הטלת עיקול על נכסי המנפיק או ביצוע פעולת הוצל"פ	קיים [סעיף 5.1.3]	אם יוטל עיקול על נכס מהותי (כהגדרתו להלן), או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכס כאמור; והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. לענין זה "**נכס מהותי**" הינו נכס או צירוף של נכסים אשר ערכו או ערכם המצרפי, לפי העניין, בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה במועד האירוע עולה על 35% מסך המאזן המאוחד של החברה.
מינוי כונס נכסים קבוע או זמני (ובלבד שהמינוי לא בוטל במועד סביר)	קיים [סעיף 5.1.4]	אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכס מהותי, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני או למינוי נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, אשר לא נדחו או בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או - אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע על נכס מהותי או נאמן כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון על נכס מהותי. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. לענין זה "**נכס מהותי**" הינו נכס או צירוף של נכסים אשר ערכו או ערכם המצרפי, לפי העניין, בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה במועד האירוע עולה על 35% מסך המאזן המאוחד של החברה.
המנפיק הודיע על כוונתו לחדול מלהמשיך בעיסוקו ו/או לנהל את עסקיו	קיים [סעיף 5.1.12]	אם החברה תחדל מלהמשיך לעסוק או לנהל את עסקיה, כפי שיהיו מעת לעת, או תודיע על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק בעסקיה כפי שיהיו מעת לעת ו/או לנהלם.
החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח ע"פ חוק ניירות ערך	קיים [סעיף 5.1.10]	אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.
מחיקה ממרשם החברות, למעט מיזוג	קיים [סעיף 5.1.14]	אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא, למעט במסגרת מיזוג כאמור בסעיף 5.1.7 סיפא לשטר הנאמנות .
בקשה/מתן צו להקפאת הליכים	קיים	

העילה	קיים (סעיף בשטר)/לא קיים	הערות/הסבר
הוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018	[סעיף 5.1.6]	(א) אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או כל הליך דומה לפי חוק חדלות פירעון או בקשה לצו פתיחת הליכים כהגדרתו בחוק חדלות פירעון או אם יינתן צו כאמור כנגד החברה או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות או בהתאם להוראות לחוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה לרבות פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר הנאמנות, ולמעט עשיית הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה שאינם אסורים על פי שטר הנאמנות ושאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של אגרות החוב), או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור בסעיף (א) זה, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן ; (ב) אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) או בקשה לפי חוק חדלות פירעון (שלא בהסכמת החברה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הגשתה.
הוגשה בקשה לאישור הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018		
הבורסה השעתה/מחקה את המסחר באג"ח	קיים [סעיפים 5.1.9 ו-5.1.18]	(א) אם הבורסה השעתה את המסחר באגרת החוב (סדרה ג'), למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה בתוך 60 ימים. (ב) אם אגרות החוב (סדרה ג') נמחקו מהמסחר בבורסה.
הפרת מגבלות על גיוס חוב נוסף, כולל הרחבת סדרה	קיים [סעיפים 5.1.19 ו-5.1.23]	הפרת מגבלות כמפורט בס"ק (א) לעיל לעניין מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסף.
אי עמידה בהתחייבות למנגנון התאמה לשיעור הריבית, כתוצאה מאי הסרת שיעבוד צף	לא קיים	--
נטילת חוב פיננסי או אשראי בניגוד להתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף	לא קיים	--
הפרת התחייבות להפקיד כספי כרית הוצאות וכרית ריבית או הפקדת כספים בפיקדון להוצאות מיוחדות	לא קיים	מאמר II. --
מתן צו נאמן זמני או מינוי נאמן זמני	קיים [סעיף 5.1.2]	אם נתמנה לחברה מפרק זמני או בעל תפקיד בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון או ניתן צו פירוק זמני על-ידי בית משפט או צו בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או תתקבל החלטה שיפוטית כלשהי בעלת אופי דומה והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות ו/או צווים כאמור שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
עילה נוספת – הפסקת דירוג אגרות החוב	קיים [סעיף 5.1.27]	ככל ואגרות החוב ידורגו: אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.
עילה נוספת – העברת שליטה בחברה	קיים [סעיף 5.1.26]	הפרת מגבלות כמפורט בס"ק (א) לעיל לעניין מגבלות על שינוי שליטה לעיל.

העילה	קיים (סעיף בשטר)/לא קיים	הערות/הסבר
עילה נוספת – אי עמידה באמות מידה פיננסיות	קיים [סעיף 5.1.13]	אי עמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט בס"ק (ג) להלן.
עילה נוספת – הפרת מגבלות חלוקה	קיים [סעיף 5.1.20]	הפרת מגבלות כמפורט בס"ק (א) לעיל לעניין מגבלה על חלוקת דיבידנדים.
עילה נוספת – הפרת מגבלות על יצירת שיעבוד שוטף על כלל הנכסים	קיים [סעיף 5.1.21]	הפרת מגבלות כמפורט בס"ק (א) לעיל לעניין התחייבות לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי).

ג. <u>דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות</u>

אמת מידה	קיים / לא קיים	פירוט אמת המידה
ההון העצמי	סעיף 4.5 לשטר הנאמנות	עד לאחר הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב (סדרה ג'), החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), לעמוד בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן: (1) ההון העצמי לא יפחת מסך של 900 מיליון ש"ח במשך תקופה של שני רבעונים רצופים; (2) היחס בין ההון העצמי סולו לבין סך המאזן נטו סולו לא יפחת משיעור של 36% במשך תקופה של שני רבעונים רצופים; (3) היחס בין החוב הפיננסי נטו, מאוחד ל-EBITDA החל מהדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023 לא יעלה על 15 ("**חוב פיננסי ל-EBITDA**") במשך שני רבעונים רצופים; (4) היחס בין ההון העצמי המאוחד לבין סך המאזן המאוחד לא יפחת משיעור של 14%, במשך תקופה של שני רבעונים רצופים. עמידת החברה בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות כאמור לעיל תיבחן על ידי החברה במועד פרסום כל דוח כספי, ביחס לאותו דוח כספי (למעט ביחס לאמת המידה המפורטת בס"ק (3) לעיל אשר תיבחן החל מהדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023) ("**מועד הבחינה**"). החברה תכלול גילוי בדוחותיה הכספיים הרבעוניים ו/או השנתיים או בדוח הדירקטוריון הרבעוני ו/או השנתי, לפי העניין, בדבר עמידתה או אי עמידתה בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל, וכן תפרט את הנתון המספרי לכל אחת מאמות המידה הפיננסיות האמורות, את ההון העצמי סולו ואת המאזן נטו סולו. מובהר כי לא תבוצע בדיקה בדבר עמידה באמות מידה פיננסיות במהלך תקופת הביניים בין מועדי הבחינה. חישוב אמות המידה הפיננסיות לעיל, יתבצע על פי כללי החשבונאות המקובלים לפיהם נערכו הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרץ, 2023 ("**כללי החשבונאות הקודמים**"). ככל שיחולו שינויים בכללי החשבונאות המקובלים החלים ביחס לדוחותיה הכספיים של החברה לאחר מועד ההנפקה של אגרות החוב (סדרה ג'), לרבות במקרה בו החברה החליטה על אימוץ כללי חשבונאות אחרים, בהשוואה לכללי החשבונאות הקודמים ("**התקינה המעודכנת**"), באופן שיש בו כדי להשפיע על תוצאות החישוב של איזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בשטר הנאמנות, אזי עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות כאמור תיבחן על פי כללי החשבונאות הקודמים. במקרה זה, תפרט החברה, במסגרת הדוחות התקופתיים והרבעוניים של החברה, את אופן עמידתה באמות המידה הפיננסיות כאמור, אשר יחושבו על פי כללי החשבונאות הקודמים, וככל שיתקיימו פערים בין חישוב כאמור לבין החישוב ביחס אליהם על פי התקינה המעודכנת, יפורטו הפריטים המהותיים המרכיבים את הפערים האמורים. יובהר, כי בהתאם לאמור בסעיף 5.1.13 לשטר הנאמנות, עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה ג') לפירעון מיידי תחול רק אם החברה לא תעמוד באיזו מאמות המידה הפיננסיות, המפורטות לעיל, במשך תקופה של שני רבעונים רצופים. במקרה של הפרה צפויה של איזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.5.1 לשטר הנאמנות, החברה תהא רשאית לפנות לנאמן לצורך מינוי נציגות דחופה בהתאם להוראות קודקס הרגולציה, על פי הוראות נספח 4.5.6 לשטר הנאמנות.
היחס בין ההון העצמי סולו לבין סך המאזן נטו סולו		
היחס בין החוב הפיננסי נטו, מאוחד ל-EBITDA		

נספח ד' – הסכמת מידרוג לצירוף דוח הדירוג

הארבעה 21 | מגדל פלטינום
תל אביב 6473921
טל. 03-6844700 | פקס. 03-6855002
www.midroog.co.il

10.02.2025

לכבוד

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

הנדון: צירוף דוח פעולת דירוג ודוח עדכון פעולת דירוג לדו"ח הצעת מדף

שלום רב,

בהמשך לפנייתכם, הננו לאשר לכם לצרף את דוח פעולת הדירוג ודוח עדכון פעולת הדירוג שבוצעו לחברת ע.י. נופר אנרג'י בע"מ (להלן: "**החברה**") מהימים 06/02/2025 ו-10/02/2025 בהתאמה, ובלבד שהדוחות יצורפו במלואם, ללא השמטות ו/או שינויים, ואתם רשאים לצרפם, לרבות בדרך של הפניה, לדו"ח הצעת מדף בנושא הרחבת סדרות אגרות החוב ב' ו-ג' שתנפיק החברה.

בנוסף, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003, אנו מאשרים בזאת לגורם המוסמך לכך מטעם החברה המנפיקה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על אישור צירוף זה ועל הדוחות המצוינים לעיל.

הנכם נדרשים לאשר למידרוג בכתב, טרם פרסום דו"ח הצעת המדף דלעיל, כי נוסחו של דו"ח הצעת המדף שהתפרסם זהה לנוסח שנמסר למידרוג במסגרת תהליך הדירוג.

הסכמתנו לצירוף דו"חות אלו כאמור הינה בתוקף למשך 60 יום ממועד מכתבנו זה, ואין לכלול ו/או לצרף את הדו"חות לדו"ח הצעת המדף לאחר מועד זה, ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.

בכבוד רב,

אלעד סרוסי, סמנכ"ל

ראש תחום פרויקטים ותשתיות